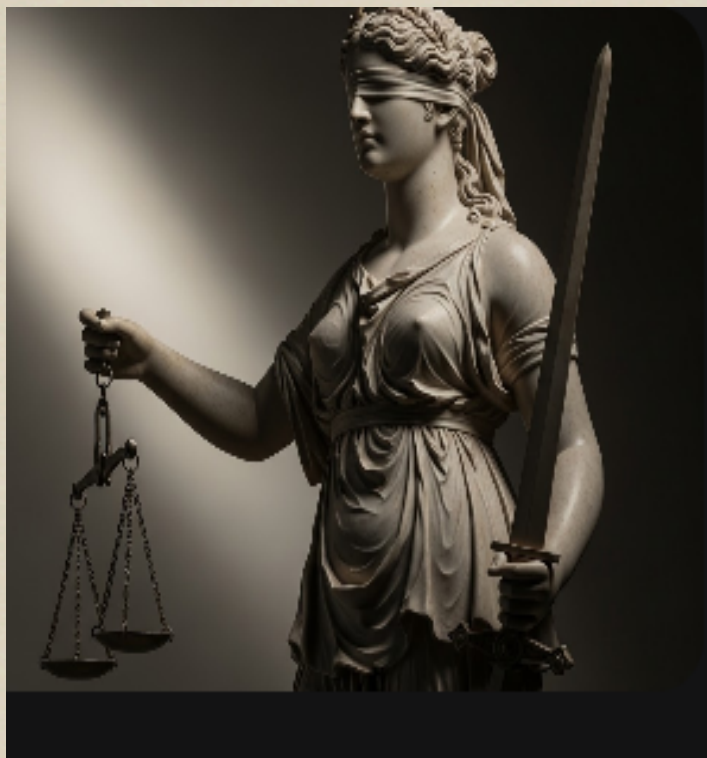


법은 왜 나를 모른 척하는가

인류 고전이 답하는 법과 인간의 거리



유정주 著

저자 소개_유정주

숫자와 논리가 지배하는 전자계산학에서 학문의 첫발을 내디뎠으나, 완벽한 알고리즘으로도 계산되지 않는 '인간'이라는 존재에 매혹되어 길을 돌렸다.

사회복지 현장에서 제도의 틈새에 가려진 존엄의 문제를 목격했고, 행정학 박사과정을 거치며 "국가의 시스템은 어떻게 인간의 자유를 담아낼 것인가"라는 화두를 연구 과제로 삼았다.

많은 시간동안 지능형 행정과 AI 에이전트의 미래를 설계해온 전문가이지만, 역설적으로 기술과 법이 정교해질수록 개인은 더욱 소외되는 현실에 직면했다.

논문과 데이터가 다한 자리에서 저자는 다시 동서양의 고전을 펼쳤다. 지식의 뒤편에 머무는 인간의 고독을 응시하며, 차가운 법전이 외면한 '눈물'과 '양심'의 기록들을 추적하기 시작했다.

이 책은 학문과 삶 사이에서 길을 묻는 한 인간의 고요한 고백이자, 배움의 끝에서 발견한 '법과 인간의 거리'에 관한 기록이다.

저자는 이제 복잡한 수식과 조문을 넘어, 독자들이 법이라는 성벽 앞에서 스스로의 존엄을 지키는 주권자로 거듭나기를 희망한다.

[학위]

- 행정학 박사
- 사회복지 상담학 석사
- 전자계산학과 이학사

[주요 저서 및 논문]

- 『배움의 끝에서 사유를 만나다 - 다시 시작되는 길』
- 『나만의 AI 에이전트 구축 - AI와 함께하는 미래』
- 『행정과 AI - 지능형 행정의 이론과 실제』
- 『자클린의 눈물 - 감정이 끝난 자리에 남는 것들』
- 『가장 귀한 유산-건강한 엄마와 빛나는 아이를 위한 기록』
- 「계층이동 기대 불일치가 조직몰입에 미치는 영향에 관한 연구」
- 「장애인의 디지털 활용이 AI 만족에 미치는 영향 연구」 외 다수

[프롤로그]

법이라는 차가운 성벽 앞에서 던지는 질문

우리는 태어나는 순간부터 법이라는 거대한 그물망 속에 던져진다. 법은 공기처럼 우리 주변을 감싸고 있으며, 국가라는 공동체를 지탱하는 가장 견고한 약속이라고 교육받는다. 하지만 일상의 평온이 깨지고 예기치 못한 부당함이 삶을 덮칠 때, 우리가 마주하는 법은 우리를 지켜주는 따뜻한 방패가 아니다. 그것은 거대하고 차가운 성벽이며, 전문가들만이 해독할 수 있는 난해한 기호로 무장한 채 우리의 간절한 호소를 무력화하는 거대한 기계 장치에 가깝다.

"법은 왜 나를 모른 척하는가."

이 질문은 법률 지식의 부족에서 오는 무지의 소치가 아니다. 그것은 인간의 존엄을 지키기 위해 만들어진 법이, 어느덧 인간의 눈물을 닦아낼 도덕적 온기를 잃어버리고 오직 비정한 논리와 절차의 갑옷만을 껴입게 된 현실에 대한 본능적인 비명이다. 법이 정교해질수록 인간의 구체적인 고통은 '사건 번호'로 치환되고, 정의를 갈구하는 목소리는 '법적 요건'이라는 가차 없는 가위질에 잘려 나간다.

이 책은 바로 그 절망의 지점에서 시작되었다. 필자는 행정학자로서 국가의 시스템을 연구해왔지만, 정작 그 시스템의 근간인 법이 시민으로부터 가장 멀리 도망쳐버린 역설에 주목했다. 법은 왜

이토록 우리에게서 멀어졌는가. 이 질문에 답하기 위해 인류가 남긴 19권의 법 고전을 다시 펼쳤다. 함무라비의 석판부터 켈젠의 차가운 피라미드까지, 인류 지성사가 치열하게 고민했던 법의 본질을 추적하며 우리는 법과 인간 사이의 거리를 재측정할 것이다.

이 여정은 단순히 낡은 책들을 읽어 내려가는 지적 유희가 아니다. 그것은 법이라는 성벽 뒤에 숨은 권력의 정체를 폭로하고, 우리를 도구로 취급하는 시스템에 맞서 주권자로서의 언어를 되찾는 투쟁의 과정이다. 이 책의 마지막 장을 덮을 때, 당신은 더 이상 법 앞에서 작아지는 이방인이 아니라, 자신의 권리를 스스로 설계하는 당당한 주권자로 서게 될 것이다.

목차

[프롤로그] 법이라는 차가운 성벽 앞에서 던지는 질문

제1부. 법의 기원: 질서와 정의의 원형

제1장. 세상에 권선징악은 정말로 실현되고 있는가?

함무라비 법전 & 신화 속 『디케와 네메시스』

- 보복의 악순환을 끊고 싶은 갈망 / 평등의 저울과 응징의 칼날이 도달해야 할 종착지

제2장. 엄벌만이 사회의 혼란을 잠재울 수 있는가?

중국의 상앙, 『상군서』 (상법)

- 법의 엄격함이 주는 공포와 안정 / 국가 통치 수단으로서의 법과 그 한계

제3장. 정직하게 법을 지키면 손해 보는 세상 아닌가?

플라톤, 『소크라테스의 변명』 · 『크리톤』

- 개인의 양심과 공동체의 질서가 충돌할 때 / 죽음 앞에서도 법적 절차를 고뇌한 철학자의 변명

제4장. 법이 내 소중한 가치를 짓밟을 때 무엇을 따라야 하는가?

소포클레스, 『안티고네』

- 천륜(인간의 도리)을 어기는 실정법의 위협 / 실정법을 넘어서는 보편적 가치와 자연법의 비극

제2부. 근대의 여명: 생존과 계약의 무게

제5장. 국가는 왜 나를 지켜주지 못하는가?

토마스 홉스, 『리바이어던』

- 각자도생의 공포와 야만의 시대 / 생존을 위해 서로의 무기를 내려놓는 처절한 상호 계약

제6장. 내가 뽑은 권력인데 왜 내 목소리를 모른 척하는가?

존 로크, 『통치론』

- 권력의 변질과 무너진 신뢰의 회복 / 신뢰를 저버린 통치자에 맞서는 예비적 혁명권

제7장. 왜 권력은 늘 끼리끼리 해 먹는가?

몽테스키외, 『법의 정신』

- 기득권 카르텔과 권력 남용의 일상화 / 권력이 권력을 견제하게 만드는 삼권분립의 설계

제8장. 법은 결국 가진 자들을 위한 성벽이 아닌가?

장 자크 루소, 『사회계약론』

- 불평등을 정당화하는 법에 대한 의심 / 모든 권력의 출발점이 국민임을 천명한 주권재민

제3부. 인권의 탄생: 인도주의와 공화국의 설계

제9장. 악질 범죄자에게 왜 인권을 논하는가?

체사레 베카리아, 『범죄와 형벌』

- 복수의 광기와 마녀사냥의 공포 / 형벌의 확실성과 비례성을 담은 죄형법정주의

제10장. 왜 법은 내 먹고사는 문제를 해결하지 못하는가?

토마스 페인, 『상식』 · 『인권』

- 정치가 민생의 현장을 외면할 때 / 보편적 복지와 인권을 국가의 의무로 규정한 상식의 법치

제11장. 다수가 원하면 소수는 무조건 닥쳐야 하는가?

알렉산더 해밀턴 외, 『페더럴리스트 페이퍼』

- 다수의 이름으로 자행되는 폭거 / 선출되지 않은 사법부가 지키는 소수자의 인권

제4부. 자유와 투쟁: 권리 위에 잠들지 않는 시민

제12장. 자유의 실현은 국가라는 틀 안에서만 가능한가?

G.W.F. 헤겔, 『법철학 강요』

- 개인의 주관적 의지와 객관적 법의 충돌 / 법과 도덕, 윤리의 통합을 통해 완성되는 진정한 자유

제13장. 법이 해결하지 못하는 혼란 속에서 우리는 무엇을 지켜야 하는가?

알렉산드르 푸시킨, 『대위의 딸』

- 불의한 명령과 명예로운 선택 사이의 갈등 / 법의 한계를 넘어서는 개인의 윤리와 인간 존엄

제14장. 부당한 법을 지키는 것이 진정 정의인가?

헨리 데이비드 소로우, 『시민불복종』

- 국가의 오류가 나의 양심을 짓 누를 때 / 온몸으로 법의 정의를 깨우는 비폭력 저항의 위엄

제15장. 국가가 내 일상을 어디까지 간섭할 수 있는가?

존 스튜어트 밀, 『자유론』

- 감시 사회 속 사라져가는 개인의 성역 / 타인에게 해를 끼치지 않는 한 보장되는 무한한 자유

제16장. 소송해봐야 나만 손해인데 왜 싸워야 하는가?

루돌프 폴 예링, 『권리를 위한 투쟁』

- 사법 불신과 체념이 만연한 세상 / 권리 위에 잠자는 자를 깨우는 처절한 자기 증명

제17장. 법은 왜 나를 도구로 취급하는가?

이마누엘 칸트, 『법이론』

- 인간의 존엄이 수단으로 전락할 때 / 결코 침범할 수 없는 인격의 성역과 정언명령

제18장. 평등한 사회에서 나는 왜 더 고립되는가?

알렉시 드 토크빌, 『아메리카의 민주주의』

- 다수의 온건한 독재와 보이지 않는 감옥 / 군중 속의 소외를 넘어선 시민 결사체의 힘

제19장. 법은 왜 인간의 눈물에 응답하지 않는가?

한스 켈젠, 『순수법학』

- 도덕과 정치가 거세된 차가운 법의 이성 / 법의 피라미드와 논리적 완결성이 주는 비정한 안정

[결론] 법은 왜 당신을 모른 척하는가

소외를 넘어선 주권의 재설계

[에필로그] 법전의 침묵을 깨우는 당신의 투쟁을 위하여

제1부. 법의 기원: 질서와 정의의 원형

제1장. 세상에 권선징악은 정말로 실현되고 있는가?

함무라비 법전 & 신화 속 『디케와 네메시스』

보복의 악순환을 끊고 싶은 갈망 / 평등의 저울과 응징의 칼날이 도달해야 할 종착지

[현실의 창] 디지털 교도소 사건

최근 우리 사회를 뒤흔든 디지털 교도소 사건은 사법 체계의 응징이 시민의 법감정에 미치지 못할 때 발생하는 시스템적 오류를 여실히 보여준다. 성범죄자 등 악인의 신상을 무단으로 공개하여 사적 보복을 가하는 이 현상은 정의의 실현처럼 보이지만, 결국 무고한 동명이인을 죽음으로 몰아넣는 비극을 초래하기도 한다. 이는 4,000년 전 함무라비가 보복의 악순환을 끊기 위해 탈리오 법칙이라는 상한선을 설정했던 그 처절한 사유를 다시 소환하게 만든다. 법이 개인의 억울함을 공정한 형벌로 번역해내지 못할 때,

인류는 다시금 공적 질서 이전의 야만적인 복수 상태로 회귀하려는 본능적인 갈망을 드러낸다.¹

[법의 이면]

인류가 공동체를 형성하며 마주한 최초의 공포는 타인의 물리적 폭력 그 자체보다, 그 폭력이 불러올 끝없는 보복의 연쇄였다. 누군가 나의 눈을 해쳤을 때 내가 그의 눈을 다시 해치는 행위는 원시적 정의의 실현처럼 보이지만, 이는 필연적으로 상대방 가문의 재보복을 부르고 결국 공동체 전체를 파멸로 몰아넣는 야만의 소용돌이를 생성한다. 법이 탄생하기 전의 인간은 스스로를 지키기 위해 스스로 집행자가 되어야 했고, 그 과정에서 정의는 오직 힘의 크기에 비례하는 자의적 복수에 불과했다. 이러한 보복의 악순환을 끊고 개인의 원한을 공적인 질서로 편입시키려는 인류의 처절한 갈망이 바로 법의 시초가 되었다. 기원전 18세기 무렵 바빌로니아의 함무라비 왕이 선포한 법전은 흔히 눈에는 눈, 이에는 이라는 탈리오 법칙(Lex Talionis)²으로 알려져 있다. 현대인의 시각에서 이는

¹ 디지털 교도소 사건: 대법원 2021. 12. 16. 선고 2021도13606 판결 (정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 등)

² 탈리오 법칙(Lex Talionis): 동태복수법이라고도 하며, 가해자가 입힌 피해와 동일한 정도의 벌을 가하는 원칙으로 이는 보복의 무한 연쇄를 막기 위한 법적 상한선으로서의 의미를 가진다. 이는 범죄와 형벌 사이에 적정한 균형이 있어야 한다는 현대 형사법상 비례성의 원칙의 뿌리라는 설도 있음.

잔혹한 동태복수법으로 비취질 수 있으나, 그 이면에는 보복의 상한선을 설정함으로써 무절제한 폭력을 억제하려는 고도의 통치 철학이 숨어 있다. 즉, 눈을 잃은 자가 상대의 생명을 앗아가는 과잉 보복을 막고, 가해자가 입힌 피해 이상의 대가를 치르지 않게 함으로써 사적 복수의 사슬을 공적 형벌의 영역으로 끌어들이는 것이다. 법전 서문에 명시된 약한 자를 강한 자로부터 보호한다는 문구는 법이 단순히 권력자의 통치 도구가 아니라, 보복의 공포 속에 고립된 개인들을 구제하기 위한 최소한의 안전장치 있음을 시사한다.

법의 형이상학적 원형은 고대 그리스 신화 속 정의의 여신 디케(Dike)³와 응징의 여신 네메시스(Nemesis)⁴의 형상에서 더욱 선명해진다. 디케가 손에 든 저울은 이해관계의 평등한 배분과 권리의 균형을 의미하며, 이는 자원의 공정한 배분적 정의를 상징한다. 그러나 저울의 평형이 깨졌을 때 등장하는 존재가 바로 네메시스다. 그녀는 과도한 오만(Hubris)⁵을 부리거나 질서를 어지럽힌 자에게 반드시 응분한 대가를 치르게 하는 응징의 칼날을 휘두른다. 인류는 이 두 여신의 상징을 통해 법이 지향해야 할

³ 디케(Dike): 그리스 신화 속 질서와 정의의 여신. 주로 저울을 들고 있는 모습으로 묘사되며, 사물이나 권리의 올바른 배분을 상징함.

⁴ 네메시스(Nemesis): 신의 율법을 어긴 인간이나 오만한 자에게 가해지는 응보의 여신. 인과응보와 보복적 정의를 상징하며 법의 엄중한 집행력을 의미함.

⁵ 오만(Hubris): 그리스 비극에서 인간이 자신의 한계를 잊고 신의 영역이나 우주의 질서를 침범하는 오만함을 뜻하며, 이는 결국 파멸(Nemesis)을 초래함.

종착지를 설정하였다. 그것은 바로 치우침 없는 형평성과 준엄한 책임의 실현이다.

그럼에도 불구하고 오늘날 우리가 목도하는 현실은 여전히 권선징악의 부재로 가득 차 있다. 법은 여전히 멀고, 피해자의 눈물은 법전의 차가운 활자 속에서 증발하곤 한다. 법이 당신의 억울함을 모른 척한다고 느껴지는 순간, 우리는 다시 함무라비와 석판과 디케의 저울을 소환해야 한다. 법의 기원이 보복의 피비린내를 멈추기 위한 약속이었다면, 현대의 법 또한 개인의 고통을 사회적 공정함으로 번역해내야 할 의무가 있기 때문이다. 법이 도달해야 할 최종적인 지점은 단순히 가해자를 처벌하는 것에 그치지 않고, 무너진 삶의 균형을 다시 회복시켜 개인이 다시 공동체의 일원으로 안전하게 살아갈 수 있도록 보장하는 평화의 상태여야 한다.

제2장. 엄벌만이 사회의 혼란을 잠재울 수 있는가?

중국의 상앙, 『상군서』 (상법)

법의 엄격함이 주는 공포와 안정 / 국가 통치 수단으로서의 법과 그 한계

[현실의 창] 윤창호법

최근 강력 범죄가 발생할 때마다 우리 사회에서는 가해자에 대한 형량 하한선을 대폭 높이고 집행의 엄격함을 강화해야 한다는 엄벌주의 목소리가 거세게 일고 있다. 범죄자에 대한 관용 없는 처벌만이 잠재적 범죄를 예방하고 사회적 기강을 바로잡을 수 있다는 믿음은 대중의 보편적인 정서로 자리 잡고 있다. 하지만 이러한 흐름은 자칫 법이 시민을 보호하는 방패를 넘어, 통치의 효율성만을 위해 개인의 삶을 억압하는 차가운 칼날이 될 수 있다는 우려를 낳기도 한다. 이는 기원전 4세기 진나라의 상앙이 신상필벌을 통해 국가의 기틀을 재편하며 누렸던 극적인 효율성과 그로 인해 초래된 비극적 결말을 동시에 상기시킨다. 법의 엄격함이 주는 공포가 공동체의 질서를 유지할 수는 있어도, 인간의 존엄과 신뢰까지 지켜줄 수 있는지에 대한 근원적인 질문이 필요한 시점이다.⁶

⁶ 윤창호법: 헌법재판소 판결(2021.11.15 선고), 2019헌바446 등 전원재판부 결정 (도로교통법 제148조의2 제1항 위헌확인).

[법의 이면]

인류의 역사에서 법은 때로 정의의 수호자가 아닌, 혼란을 잠재우기 위한 차가운 칼날로 기능해 왔다. 사회가 극도의 무질서에 빠져 각자도생의 공포가 일상이 될 때, 대중은 역설적으로 강력하고 엄격한 법의 지배를 갈망한다. 기원전 4세기 중국 진나라의 재상 상앙(商鞅)⁷이 주도한 변법은 이러한 세속적 갈망이 국가 통치 시스템과 결합했을 때 나타나는 극적인 효율성과 그 이면의 비극을 동시에 보여준다. 상앙의 법치, 즉 상법(商法)⁸은 도덕적 훈계나 인본주의적 배려를 철저히 배제한 채, 오직 상과 벌이라는 명확한 보상 체계를 통해 인간의 본성을 통제하려 했던 지극히 현실적인 기획이었다.

당시 진나라는 변방의 약소국에 불과했으나, 상앙은 신상필벌의 원칙을 세워 국가의 기틀을 완전히 재편하였다. 그는 법이 만민에게 평등하게 적용되어야 함을 강조하며 태자가 법을 어겼을 때조차 그 스승을 처벌하는 단호함을 보였다.

"법은 귀한 자에게 아부하지 않는다"

⁷ 전국시대 진나라의 정치가로 법가(法家) 사상을 기반으로 강력한 부국강병책인 변법을 실시함.

⁸ 상군서(商君書): 상앙의 정치 철학과 법가적 통치술을 기록한 문헌으로, 법의 엄격함과 신상필벌의 원칙을 강조함.

라는 그의 신념은 기득권의 특권을 해체하고 국가 전체의 역량을 결집시키는 동력으로 작용했다. 상앙의 엄벌주의는 사회적 범죄를 근절하고 생산성과 군사력을 비약적으로 증대시켰으나, 그 과정에서 법은 시민의 자발적 동의를 얻는 계약이 아니라 위로부터 아래로 내려쬐히는 공포의 명령으로 변질되었다. 이 지점에서 우리는 현대 사회에서도 반복되는 질문과 마주한다. 질서를 위해 개인의 숨통을 조이는 엄격함은 과연 정당한가.

상앙이 설계한 법의 세계관에서 인간은 이익을 쫓고 손해를 피하는 존재에 불과했다. 그는 경미한 범죄에도 무거운 형벌을 내리는 경기중형(輕罪重刑)의 원칙을 고수했는데, 이는 작은 죄를 짓지 못하게 함으로써 큰 죄가 발생할 싹을 자른다는 예방적 논리에 기반한다. 그러나 이러한 법의 비정함은 공동체 내의 상호 신뢰를 파괴하고 서로가 서로를 감시하는 연좌제의 비극을 낳았다. 법이 정의를 실현하는 수단이 아니라 통치의 편의를 위한 도구로 전락할 때, 그 법은 국가를 부강하게 만들 수는 있어도 시민의 영혼을 안식하게 할 수는 없다. 결국 상앙 자신도 자신이 만든 가혹한 법의 굴레에 묶여 거열형(車裂刑)이라는 비참한 최후를 맞이한 사실은 법의 엄격함이 지닌 자가당착을 상징적으로 보여준다.

오늘날 법이 우리를 모른 척한다고 느낄 때, 우리는 때때로 과거의 엄격했던 법 집행을 그리워하며 강력한 처벌을 요구하기도 한다. 그러나 상앙의 역사가 일러주는 교훈은 명확하다. 법에 인문적

온기가 거세되고 오직 형벌의 위엄만 남을 때, 그 법은 사회를 안정시킬 수는 있어도 인간의 존엄을 지켜주지는 못한다.

법의 진정한 목적은 공포를 통한 통제가 아니라, 구성원들이 법의 테두리 안에서 진정한 자유와 안전을 누릴 수 있다는 신뢰를 주는 데 있어야 한다.

엄벌주의의 유혹 뒤에 숨은 법의 폭력성을 경계하며, 우리는 다시금 법이 누구를 위해, 무엇을 위해 존재해야 하는지를 물어야 한다.

제3장. 정직하게 법을 지키면 손해 보는 세상 아닌가?

플라톤, 『소크라테스의 변명』·『크리톤』

개인의 양심과 공동체의 질서가 충돌할 때 / 죽음 앞에서도 법적 절차를 고뇌한
철학자의 변명

[현실의 창] 수원 전세 사기

성실하게 일하며 법이 정한 절차에 따라 확정일자를 받고 전입신고를 마친 수많은 청년이 전세 사기라는 거대한 삶의 붕괴 앞에 직면하고 있다. 피해자들은 법이라는 공동체의 약속을 굳게 믿고 정직하게 그 테두리 안에서 움직였으나, 정작 위기의 순간 법은 사기꾼들의 교묘한 법망 회피를 막아내지 못했다. 오히려 법정은 사기 의도의 입증 여부나 복잡한 경매 절차를 내세우며 피해자들의 절규를 서류상의 요건으로 치환해버린다. 악인이 법의 망을 빠져나가 호의호식하는 동안, 정직하게 법을 준수했던 시민들이 전 재산을 잃고 길거리로 내몰리는 현실은 법에 대한 지독한 냉소와 불신을 낳는다. 과연 우리는 이토록 무력하고 때로는 부당해 보이기까지 하는 법이라는 약속을 여전히 지켜야 하는가라는 질문은, 독배를 든

소크라테스가 아테네 법정에서 마주했던 그 본질적인 회의와 맞닿아 있다.⁹

[법의 이면]

법이 정의의 편에 서 있지 않다고 느껴질 때, 정직하게 법을 준수하는 행위는 숭고한 도덕적 실천이 아니라 어리석은 손해로 치부되곤 한다. 악인이 법의 망을 교묘히 빠져나가 부를 축적하고, 선량한 시민이 법의 경직성에 간혀 고통받는 현실을 목도할 때 대중은 법에 대한 냉소에 빠진다. 이러한 세속적 불신과 회의의 정점에 서 있는 인물이 바로 소크라테스다. 그는 아테네라는 공동체가 자신에게 내린 부당한 사형 판결 앞에서 탈옥이라는 손쉬운 생존의 길을 거부하고 독배를 들었다. 그의 선택은 단순한 준법정신의 발로가 아니라, 법이라는 공동체의 약속이 지닌 근원적 무게에 대한 철학적 투쟁이었다.

플라톤의 『소크라테스의 변명』¹⁰에서 묘사된 법정은 진리가 승리하는 곳이 아니라, 수사학과 선동이 지배하는 세속적 욕망의 각축장이었다. 소크라테스는 자신을 기소한 멜레토스와 아닉토스의 논리가 얼마나 빈약한지를 논박하였으나, 배심원들의 편견과

⁹ 수원 전세사기 판결: 대법원(2025. 9. 25) 2025도10870

¹⁰ 플라톤, 『소크라테스의 변명』: 소크라테스가 아테네 법정에서 행한 최후의 변론을 기록한 저작으로, 철학적 진리와 법적 처벌 사이의 갈등을 다룸.

시기심은 결국 그에게 유죄를 선고했다. 여기서 우리는 법의 치명적인 한계를 발견한다. 법은 때로 무지한 다수의 횡포에 휘둘리며, 진실보다 절차적 형식을 우선시한다. 소크라테스는 죽음의 위협 앞에서도 자신의 철학적 사명을 포기하지 않았으나, 동시에 자신을 죽이려는 그 법의 절차적 정당성을 부정하지도 않았다. 이는 법이 완벽해서가 아니라, 법이라는 틀 없이는 공동체의 존립 자체가 불가능하다는 통찰에 기반한 것이었다.

『크리톤』¹¹에 이르면 소크라테스의 고민은 더욱 구체화된다. 친구 크리톤은 부당한 판결에 복종하는 것은 스스로를 해치는 일이며, 자식과 친구들을 저버리는 행위라고 설득하며 탈옥을 권유한다. 이에 대해 소크라테스는 법을 의인화하여 응답한다. 그는 한 평생 아테네의 시민으로서 법이 주는 혜택을 누리며 살아왔다면, 그것이 비록 자신에게 불리한 결론을 내렸을지라도 그 절차를 따르는 것이 공동체와 맺은 묵시적 계약의 이행이라고 주장한다. "악법도 법이다"라는 다소 자극적인 경구는 후대에 덧씌워진 오해일 가능성이 크지만, 소크라테스가 지키고자 했던 것은 개별 법조문의 옳고그름을 넘어선 법적 질서 그 자체의 존엄성이었다.

오늘날 정직한 시민들이 법의 사각지대에서 소외감을 느낄 때, 소크라테스의 선택은 여전히 뼈아픈 질문을 던진다.

¹¹ 플라톤, 『크리톤』: 감옥에 갇힌 소크라테스와 친구 크리톤의 대화를 통해 준법의 의무와 사회계약의 초기 형태를 고찰함.

법이 나를 모른 척하고 심지어 나를 억압할 때도 우리는 그 법을 지켜야 하는가?

『소크라테스의 변명』은 법이 완벽한 정의를 실현하기 때문이 아니라, 우리가 법이라는 약속을 파기하는 순간 공동체는 다시금 야만적인 힘의 논리로 회귀하게 된다는 경고를 담고 있다. 그는 죽음을 통해 법의 부당함을 고발하는 동시에, 역설적으로 법을 지킴으로써 시민으로서의 마지막 품격을 완성하였다.

법의 효용이 의심받는 시대에 우리가 회복해야 할 것은 법에 대한 맹목적 복종이 아니라, 그 법을 함께 만들고 지켜나가는 시민적 연대의 책임감일 것이다.

제4장. 법이 내 소중한 가치를 짓밟을 때

소포클레스, 『안티고네』

천륜을 어기는 실정법의 위협 / 실정법을 넘어서는 보편적 가치와 자연법의 비극

[현실의 창] 코로나 시기, 선 화장 후 장례

전 세계를 휩쓴 감염병의 위기 속에서 국가는 공공의 안전을 명분으로 사망자의 시신을 즉각 화장하도록 강제하는 행정 명령을 내렸다. 유가족들은 고인의 마지막 모습을 배웅하거나 인륜의 도리를 다할 최소한의 권리조차 박탈당한 채 차가운 통보만을 받아야 했다. 국가의 질서와 방역이라는 실정법의 논리가 인간 본연의 애도할 권리라는 천륜과 정면으로 충돌한 사례다. 공공의 이익을 위한 합리적 결정이라는 명분 뒤에서 개인의 가장 깊은 신념과 슬픔은 법적 절차의 부속물로 취급되었다. 국가의 명령이 인간으로서 차마 저지르기 힘든 불효나 불의를 강요할 때 그 법을 기꺼이 따라야 하는가라는 질문은, 오라비의 시신에 흙을 덮기 위해 왕의 포고령을 어겼던 안티고네의 비극적인 외침을 오늘날의 현실로 불러온다.¹²

¹² 코로나19 특별방역대책 추가 후속조치 위헌확인: 헌법재판소(2025. 2. 27)2021헌마1507

[법의 이면]

국가의 명령이 개인의 가장 깊은 신념이나 인륜적 도리와 정면으로 충돌할 때, 우리는 거대한 실존적 위기에 직면한다. 법이라는 이름으로 자행되는 강요가 인간으로서 차마 저지를 수 없는 불효나 불의를 종용한다면, 그 법은 과연 지켜야 할 가치가 있는가. 소포클레스의 비극 『안티고네』¹³는 바로 이 지점에서 시작된다.

테베의 왕 크레온은 반역자인 폴뤼네이케스의 시신을 거리에 방치하고 매장을 금지하는 포고령을 내린다. 그러나 그의 누이 안티고네는 왕의 법을 어기고 오라비의 시신에 흙을 덮는다. 이는 단순히 권력에 대한 반항이 아니라, 인간이 만든 법(실정법) 위에 군림하는 영원불변의 법(자연법)에 대한 숭고한 순종이었다.

크레온이 대변하는 법은 국가의 질서와 안녕을 최우선으로 하는 통치의 논리다. 그는 반역자를 처벌함으로써 공동체의 기강을 세우고 미래의 배신을 예방하려 했다. 크레온의 결정은 공공의 이익과 국가의 존립을 위한 합리적 판단처럼 보일 수 있다. 그러나 그 법이 인간 본연의 애도할 권리와 혈육의 도리라는 근원적 가치를 난폭하게 짓밟을 때, 법은 정의의 수단이 아닌 폭력의 도구로 전락한다. 안티고네는 당당히 외친다. 자신은 “죽어야 할 운명의 인간이 공표한

¹³ 소포클레스, 『안티고네』: 고대 그리스의 비극 시인 소포클레스의 작품으로, 실정법과 자연법 사이의 갈등을 다룬 법철학의 고전적 텍스트임.

법이, 신들의 변함없는 성문법보다 더 강력하다고 생각하지 않는다.”고 말이다.

그녀에게 법이란 기록된 종이 위의 문구가 아니라, 인간의 가슴속에 새겨진 지워지지 않는 천륜이었다.

이 비극의 본질은 선과 악의 대립이 아니라, 서로 양보할 수 없는 두 가치의 충돌에 있다. 크레온은 국가라는 외적 질서를 지키려 했고, 안티고네는 양심이라는 내적 질서를 수호하려 했다. 그러나 대화와 타협이 거세된 법 집행은 결국 모두를 파멸로 몰아넣는다.

안티고네는 동굴 속에 갇혀 죽음을 맞이하고, 크레온 역시 아들과 아내를 잃는 처절한 대가를 치른다. 소포클레스는 이 비극을 통해 법이 인간의 구체적인 삶과 보편적 가치를 외면할 때 발생하는 참혹한 대가를 경고한다. 법은 공동체를 유지하기 위한 장치이지만, 그 장치가 인간다운 삶의 근간을 파괴한다면 그것은 이미 존재 이유를 상실한 껍데기에 불과하다.

현대 사회에서 법이 당신의 소중한 가치를 모른 척하거나 심지어 훼손하려 할 때, 안티고네의 외침은 여전히 유효하다. 법은 결코 만능이 아니며, 때로는 시대의 편견이나 권력의 오만에 오염되기도 한다. 우리가 법을 준수하는 이유는 그것이 국가의 명령이기 때문이 아니라, 그 법이 우리가 합의한 보편적 정의와 인간의 존엄을 담고 있다고 믿기 때문이다. 법이 천륜을 어기고 인간을 수단화할 때, 우리는 안티고네처럼 멈춰 서서 물어야 한다.

이 법은 과연 누구를 위한 것인가?

법의 정당성은 통치자의 권위가 아니라, 그 법이 인간의 고통을 얼마나 깊이 이해하고 보호하느냐에 달려 있다는 사실을 잊어서는 안 된다.

제2부. 근대의 여명: 생존과 계약의 무게

제5장. 국가는 왜 나를 지켜주지 못하는가?

토마스 홉스, 『리바이어던』¹⁴

각자도생의 공포와 야만의 시대 / 생존을 위해 무기를 내려놓는 치절한 상호 계약

[현실의 창] 불특정 시민을 대상으로 한 흉기난동

도심 한복판에서 불특정 다수를 향해 자행되는 무차별 범치는 현대인이 누려온 일상의 평온을 단숨에 각자도생의 공포로 뒤바꾸어 놓는다. 시민들은 도처에 깔린 감시 카메라와 공권력의 보호를 믿으며 자유의 일부를 유보하고 국가에 복종해 왔으나, 정작 생명이 위협받는 극단의 순간에 국가는 보이지 않는다. 방어용 호신 용품이 불티나게 팔리고 스스로를 지키기 위해 무장하는 이 서글픈 풍경은, 국가가 시민의 안전을 완벽히 담보하지 못할 때 우리가 얼마나 쉽게 야만적인 자연 상태로 회귀할 수 있는지를 여실히 보여준다. 우리가

¹⁴ 토마스 홉스, 『리바이어던』 (1651): 강력한 중앙 정부의 필요성을 역설하며 근대 사회계약설의 토대를 마련한 정치철학서.

세금을 내고 법에 복종하는 대가가 최소한의 생존권 보장이라는 점을 상기할 때, 국가의 방치는 시민과 맺은 최초의 신뢰 계약에 대한 중대한 위반이다. 이는 죽음의 공포로부터 도망치기 위해 인간들이 고안해낸 최후의 생존 장치로서 국가를 바라보았던 홉스의 통찰을 다시금 우리 삶의 현장으로 불러들인다.¹⁵

[법의 이면]

현대 사회의 시민들은 도처에 깔린 감시 카메라와 공권력의 보호망 아래 살아가고 있다고 믿지만, 정작 예기치 못한 무차별 범죄나 거대한 시스템의 붕괴 앞에서는 철저히 혼자임을 깨닫는다. 국가가 나를 지켜줄 것이라는 믿음이 배신당하는 순간, 법은 나를 모른 척하는 무능한 종이 뭉치에 불과해진다. 이때 우리는 세금을 내고 법을 지키는 대가가 고작 이것인가라는 본질적인 회의에 빠지게 된다. 토마스 홉스는 17세기의 혼란 속에서 이러한 각자도생의 공포를 인류 문명사의 전면으로 끌어올렸다. 그에게 국가란 숭고한 도덕적 실체가 아니라, 죽음의 공포로부터 도망치기 위해 인간들이 고안해낸 최후의 생존 장치였다.

¹⁵ 경찰, 사상 첫 특별치안활동 선포(2023. 8. 4): “서현역에서 불특정 시민을 대상으로 한 흉기난동 사건 발생”, 연합뉴스 임순현 기자,
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20230804080451004>

홉스가 상정한 자연 상태¹⁶는 결코 낭만적인 낙원이 아니다. 그곳은 도덕과 정의가 부재하며, 오직 힘과 기만이 지배하는 만인에 대한 만인의 투쟁 상태다. 인간은 본래 이기적이고 권력을 탐하는 존재이기에, 강력한 통제력이 없는 곳에서 인간은 서로에게 늑대와 같은 존재가 될 뿐이다. 이러한 무정부적 야만 속에서는 누구도 자신의 생명과 재산을 보장받을 수 없으며, 인간의 삶은 고독하고 가난하며 비참하고 단명할 수밖에 없다. 홉스는 이 처절한 지옥도에서 벗어나기 위해 인간들이 내린 결론이 바로 사회 계약이라고 설파한다. 그것은 나의 모든 권리를 국가라는 거대한 괴물, 즉 리바이어던에게 양도하는 대신 최소한의 안전을 보장받겠다는 처절한 거래였다.

리바이어던¹⁷의 탄생은 인류가 자신의 자유 일부를 기꺼이 포기하며 얻어낸 평화의 시작이다. 홉스에게 법은 신의 섭리나 자연의 이치가 아니라, 주권자의 명령이자 시민들이 서로를 사냥하지 않기로 약속한 규칙이다. 우리가 국가의 법에 복종하는 이유는 주권자가 성스러워서가 아니라, 그 법이 무너지는 순간 우리가 다시 늑대들이 득실거리는 자연 상태로 회귀할 것임을 알기 때문이다. 따라서 홉스의 논리에서 국가의 가장 일차적인 존재 이유는 시민의 안전 보장이다. 만약 국가가 그 역할을 수행하지 못해 시민이 다시금

¹⁶ 자연 상태(State of Nature): 법과 국가가 존재하기 전의 가상적 상황으로, 홉스는 이를 만인에 대한 만인의 투쟁으로 정의함.

¹⁷ 리바이어던(Leviathan): 성서에 등장하는 거대한 바다 괴물로, 홉스는 이를 강력한 주권을 가진 국가에 비유하여 절대적인 통제력을 강조함.

각자도생의 공포에 내몰린다면, 그것은 리바이어던이 제 기능을 상실했음을 의미하는 위험한 신호다.

오늘날 법이 당신을 지켜주지 못한다고 느껴질 때, 우리는 홉스가 경고했던 근원적인 공포를 다시 마주하게 된다.

법은 결코 거저 주어진 권리가 아니며, 우리가 평화를 누리는 대가로 지불한 자유의 전리품이다.

국가가 나를 모른 척할 때 우리가 분노하는 이유는, 그 방치가 곧 우리가 맺은 최초의 생존 계약을 위반하는 행위이기 때문이다. 법의 기원이 공포를 잠재우기 위한 실용적 도구였다면, 현대의 행정 또한 시민이 일상의 안전을 의심하지 않아도 되는 견고한 리바이어던의 역할을 회복해야 한다.

우리가 법을 지키는 것은 국가에 대한 맹목적인 충성이 아니라, 우리 자신의 생존을 지속하기 위한 가장 지혜롭고도 처절한 선택임을 잊지 말아야 한다.

제6장. 내가 뽑은 권력인데 왜 내 목소리를 모른 척하는가?

존 로크, 『통치론』¹⁸

권력의 변질과 무너진 신뢰의 회복 / 신뢰를 저버린 통치자에 맞서는 예비적 혁명권

[현실의 창] 국정 농단 사건과 위임된 권력의 한계

국민으로부터 통치 권한을 위임받은 최고 권력자가 공적인 비선 실세의 사익 편취를 돕기 위해 기업에 출연금을 강요하고 대가성 뇌물을 수수한 사건은 현대 민주주의의 근간인 신뢰 관계를 정면으로 파괴한 사례다. 대법원은 이 사건에 대해 대통령에게 부여된 광범위한 권한은 오직 공공의 이익을 위해서만 행사되어야 하며, 이를 사적인 인연이나 이익을 위해 남용하는 것은 주권자인 국민의 신뢰를 저버린 중대한 위법이라고 판시하였다. 이는 통치자를 시민의 권리를 안전하게 관리하기 위해 고용된 신탁자로 보았던 로크의 관점에서 볼 때, 전형적인 신뢰의 위반에 해당한다. 권력이 위임된 목적을 망각하고 사유화될 때 시민은 그 권력에 대한 복종의 의무를 거두고 주권자로서의 엄중한 심판을 내릴 수 있다는 로크의 선언은,

¹⁸ 존 로크, 『통치론』(Two Treatises of Government, 1689): 명예혁명을 정당화하고 근대 자유주의 및 민주주의의 이론적 기초를 확립한 저작.

현대 사법부의 판결문을 통해 여전히 살아있는 헌법적 가치임을 증명한다.¹⁹

[법의 이면]

현대 민주주의 사회에서 시민들이 느끼는 가장 깊은 정치적 자괴감은 자신이 행사한 소중한 한 표가 권력의 오만과 불통으로 되돌아올 때 발생한다. 분명 나의 권리를 위임하여 세운 권력임에도 불구하고, 그들이 시민의 절박한 목소리를 외면하고 특정 정파나 기득권의 이익만을 대변하는 모습을 목도할 때 법은 더 이상 보호막이 아닌 소외의 장벽이 된다. 이러한 불통의 정치에 대한 세속적 분노에 논리적 정당성과 해법을 제시한 인물이 바로 존 로크다. 그는 홉스의 공포 정치를 넘어, 국가와 시민의 관계를 철저히 신뢰라는 도덕적이고 실무적인 계약의 관점에서 재정의하였다.

로크가 상정한 자연 상태는 홉스의 지옥도와는 달리, 인간이 이성과 자연법에 따라 자유롭고 평등하게 공존하는 비교적 평화로운 상태였다. 그러나 이 평화에는 치명적인 결함이 있었으니, 바로 분쟁이 발생했을 때 이를 공정하게 판결할 재판관과 집행력이 부재하다는 점이었다. 인간은 자신의 생명과 자유, 그리고 무엇보다 소중한 재산(Property)을 더욱 확실히 보존하기 위해 스스로 가졌던

¹⁹ 박근혜 대통령 탄핵 사건(2016헌나1 결정, 2017. 3. 10. 선고) / 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반 및 뇌물 등(2019도11766, 대법원 2020. 2.13선고)

자연권을 공동체에 위탁하기로 합의한다. 따라서 로크에게 국가의 탄생 목적은 지극히 실용적이다. 국가는 시민의 재산권과 기본권을 안전하게 관리하기 위해 고용된 대리인에 불과하며, 법은 그 대리인이 지켜야 할 업무지침서 인 셈이다.

로크 철학의 핵심은 권력이 위임된 것이지 양도된 것이 아니라는 점에 있다. 주권은 여전히 시민에게 머물러 있으며, 통치자는 시민의 신뢰를 바탕으로 권한을 행사하는 신탁자(Trustee)일 뿐이다. 만일 통치자가 입법권을 남용하여 시민의 재산을 임의로 탈취하거나, 공공의 이익이 아닌 사익을 추구하며 시민의 목소리에 귀를 닫는다면 이는 명백한 신뢰의 위반(Breach of Trust)이다. 로크는 이 지점에서 인류 역사상 가장 혁명적인 선언을 던진다.

신뢰를 저버린 권력은 더 이상 복종의 대상이 아니며, 시민은 그 권력을 해체하고 새로운 입법부를 세울 정당한 권리, 즉 저항권(Right of Resistance)을 가진다는 것이다.

오늘날 법이 당신의 목소리를 모른 척할 때, 로크의 『통치론』은 우리에게 비굴한 체념이 아닌 당당한 주권자의 자세를 요구한다. 법이 권력의 불통을 정당화하는 도구로 전락했다면, 그것은 이미 법으로서의 생명력을 잃은 것이다. 로크가 말하는 저항권은 단순히 폭력적인 전복을 선동하는 것이 아니라, 권력이 시민의 신뢰라는 궤도를 이탈하지 않도록 감시하고 견제하는 예비적이고 상시적인 시민의 권리다.

우리가 법을 지키는 이유는 통치자의 위엄 때문이 아니라, 그 법이 우리의 권리를 보장한다는 상호 신뢰가 살아있기 때문이다.

권력이 당신을 외면할 때, 당신은 그 권력을 부여한 원천이 바로 당신 자신임을 기억해야 한다.

제7장. 왜 권력은 늘 끼리끼리 해 먹는가?

몽테스키외, 『법의 정신』²⁰

기득권 카르텔과 권력 남용의 일상화 / 권력이 권력을 견제하는 삼권분립의 설계

[현실의 창] LH 내부정보 이용 광명 시흥 땅 투기 사건

특정 공공기관의 임직원들이 미공개 개발 정보를 공유하며 본인이나 가족 명의로 토지를 사전에 매입하여 막대한 시세 차익을 거둔 사건은 권력 카르텔의 전형을 보여준다. 내부 정보를 독점한 이들이 끼리끼리 이익을 나누는 동안 일반 시민들은 공정한 기회조차 얻지 못한 채 깊은 박탈감을 느껴야 했다. 이는 행정 조직 내 부처 간 정보 공유는 차단하면서도 기득권 내부에서는 은밀하게 정보를 유통하는 데이터 사일로 현상이 권력의 사유화로 이어지는 과정을 여실히 드러낸다. 법이 모두에게 평등하게 적용되어야 함에도 불구하고 권력의 언저리에 있는 자들이 감시망을 피해 규제를 우회할 때, 시민들은 법의 정의에 대해 근본적인 회의를 품게 된다. 이러한 권력의 남용은 인간의 양심에 호소하는 것만으로는 결코 해결할 수

²⁰ 몽테스키외, 『법의 정신』 (De l'esprit des lois, 1748): 법의 사회적 배경과 권력 분립의 원리를 체계적으로 정리하여 근대 헌법학의 기초를 닦은 저작.

없으며, 권력이 권력을 견제하도록 설계된 정교한 시스템적 창살이 왜 필요한지를 다시금 확인시켜 준다.²¹

[법의 이면]

공적 권력이 특정 집단의 사익을 위해 복무하거나, 끼리끼리 정보를 공유하며 카르텔을 형성하는 할거주의²²는 현대 행정의 고질적인 병폐다. 법이 모든 시민에게 평등하게 적용되어야 함에도 불구하고, 권력의 언저리에 있는 이들이 서로의 허물을 덮어주고 규제를 우회하는 모습을 볼 때 시민들은 깊은 박탈감을 느낀다.

"왜 권력은 늘 자기들끼리만 해 먹는가?"

라는 의문은 인간의 선의에 대한 기대를 저버린 세속적 분노다. 18세기의 법철학자 몽테스키외는 이러한 권력의 속성을 누구보다

²¹ 한국토지주택공사(LH) 임직원 부동산 투기 의혹: 대법원 2023도8625 선고. / 공직자 이해충돌 방지법제정(2022. 5. 19. 시행)

²² 할거주의(Sectionalism/Departmentalism): 행정 조직 내의 각 부처나 부서가 전체의 이익보다는 자신이 속한 조직의 이익과 권한만을 우선시하는 폐쇄적 태도를 의미함. 이는 부처 간 정보 공유를 가로막는 '데이터 사일로(Data Silo)' 현상을 야기하며, 몽테스키외가 경계한 권력의 사유화 및 기득권 카르텔 형성의 행정학적 토대가 됨. 현대 행정에서는 이러한 할거주의를 극복하고 부처 간 장벽을 허무는 '범정부적 협력(Whole-of-Government Approach)'이 정책 설계자의 핵심 과제로 다뤄짐.

냉철하게 꿰뚫어 보았다. 그는 권력이 부패하는 이유를 도덕의 타락이 아닌, 구조적 견제의 부재에서 찾았다.

몬테스키외의 『법의 정신』은 법을 단순히 군주의 명령이나 도덕적 규범으로 보지 않고, 사물의 본성에서 유래하는 필연적인 관계라고 정의한다. 그는 인류 역사를 관통하는 하나의 서글픈 진리를 발견했다. 그것은 바로 권력을 가진 모든 자는 그 한계에 부딪힐 때까지 권력을 남용하려는 경향이 있다는 사실이다. 권력은 물과 같아서 가두어두면 썩고, 한곳으로 모이면 반드시 넘쳐흐른다. 따라서 몬테스키외에게 법의 역할은 인간의 양심에 호소하는 것이 아니라, 권력이라는 야수를 길들이기 위한 정교한 시스템적 창살을 설계하는 것이었다.

그가 제시한 해법이 바로 오늘날 민주 국가의 대원칙인 삼권분립이다. 입법권, 행정권, 사법권이라는 세 가지 권력이 한 사람 혹은 한 집단에 집중될 때 자유는 종말을 고한다. 법을 만드는 자가 집행까지 도맡고, 그 집행의 정당성을 스스로 심판한다면 그것은 곧 전제정치에 불과하다. 몬테스키외는 권력이 권력을 저지하도록 설계해야 한다고 역설했다. 입법부는 행정부의 예산 집행을 감시하고, 행정부는 입법부의 과도한 법 제정을 거부하며, 사법부는 이 모든 과정의 법적 정당성을 엄격히 따져 물어야 한다. 이것은 서로가 서로를 미워해서가 아니라, 권력의 독주를 막아 시민의 자유를 보장하기 위한 필연적인 장치다.

오늘날 법이 권력 카르텔을 모른 척한다고 느껴질 때, 우리는 다시금 『법의 정신』이 보여준 견제와 균형의 원리로 돌아가야 한다. 법이 제 기능을 하지 못하는 이유는 법조문이 부족해서가 아니라, 권력을 견제해야 할 기관들이 서로 결탁하여 그 칼날을 무디게 만들었기 때문이다. 따라서 삼권분립은 단순히 조직을 나누는 것이 아니라, 각 권력이 서로의 명예와 존재감을 걸고 경쟁하게 만드는 역동적인 시스템 설계다.

권력이 당신을 외면하고 그들만의 리그를 즐길 때, 우리는 법이 설계한 견제의 톱니바퀴가 제대로 맞물려 돌아가고 있는지 감시해야 한다.

법은 인간의 선의를 믿지 않는 대신, 정교한 시스템을 통해 우리의 자유를 수호한다.

제8장. 법은 결국 가진 자들을 위한 성벽이 아닌가?

장 자크 루소, 『사회계약론』²³

불평등을 정당화하는 법에 대한 의심 / 모든 권력의 출발점은 국민이다.

[현실의 창] 가슴기살균제 참사

수많은 인명 피해를 낸 가슴기 살균제 참사는 법이 강자에게는 얼마나 유연한 그물이 될 수 있는지를 여실히 보여준다. 거대 기업은 법률 전문가들의 조력을 받아 인과관계의 입증 책임을 피해자들에게 떠넘기거나 법의 미비점을 이용해 형사 처벌과 배상 책임을 회피하며 수년간 성벽 뒤에 숨어 있었다. 정직하게 법을 믿고 제품을 사용했던 시민들이 죽음과 질병이라는 치참한 현실에 내몰리는 동안, 법은 기득권의 이익을 수호하는 해자로 기능하며 피해자들의 절규를 외면했다. 이는 부자들이 자신의 소유를 지키기 위해 가난한 자들에게 제안했던 법의 시작이 실상은 교묘한 사기극이었다는 루소의 통찰을 현대적으로 증명한다. 법이 국민 전체의 보편적 이익인 일반의지를 반영하지 못하고 특정 카르텔의 사적 의지를 대변할 때, 그 법은 사회계약의 기초를 상실한 채 주권자를 소외시키는 차가운 성벽으로 전락한다.²⁴

²³ 장 자크 루소, 『사회계약론』 (Du Contrat Social, 1762): 국민 주권과 일반의지의 개념을 통해 근대 민주주의의 이론적 토대를 확립한 저작.

²⁴ 업무상과실치사상 등: 서울고등법원 2024. 1. 11. 선고, 2021노134 판결

[법의 이면]

현대 시민들이 느끼는 가장 처절한 법적 소외는 법이 강자에게는 유연한 그물이 되고 약자에게는 촘촘한 쇠창살이 된다는 불신에서 기인한다. 거대 자본과 권력을 가진 이들이 법의 미비점을 이용해 부를 대물림하고 책임을 회피할 때, 법은 공동체의 정의를 수호하는 방패가 아니라 기득권의 성을 지키는 견고한 해자(垓字)로 전락한다.

"법은 결국 가진 자들의 편이 아닌가?"

라는 이 뼈아픈 의구심에 대해, 18세기의 고립된 천재 장 자크 루소는 인류 역사상 가장 급진적이고도 근본적인 해법을 제시했다. 그는 법의 기원을 불평등의 사기극으로 규정하는 동시에, 그 법을 다시 시민의 손으로 되찾아오는 주권의 재설계를 감행했다. 루소는 그의 초기 저작인 『인간 불평등 기원론』²⁵에서 법의 탄생을 냉소적으로 묘사했다. 부자들이 자신의 소유물을 안전하게 지키기 위해 가난한 자들에게 "함께 규칙을 만들어 평화를 누리자"고 제안한 것이 법의 시작이라는 것이다. 이는 약자에게는 새로운 족쇄를 채우고 부자에게는 새로운 힘을 부여한 교묘한 기만이었다. 그러나 루소는 여기서 멈추지 않고 『사회계약론』을 통해 이 왜곡된 계약을

²⁵ 인간 불평등 기원론(Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes): 사유재산의 발생과 그를 정당화하기 위한 법의 탄생이 인간 불평등을 고착화했다고 분석한 루소의 사회비판서.

파기하고 진정한 의미의 계약을 다시 맺을 것을 제안한다. 그가 제시한 핵심 열쇠는 바로 일반의지(General Will)다. 법은 특정 계급의 이익이 아니라, 공동체 전체의 보편적 이익을 지향하는 시민들의 의지가 결집된 결과물이어야 한다는 선언이다.

루소에게 주권은 결코 양도되거나 분할될 수 없는 것이며, 그 주인은 오직 국민뿐이다. 통치자는 주권자가 아니라 국민의 심부름꾼에 불과하며, 법은 국민이 스스로에게 부과한 자유의 규칙이다. "자신이 제정한 법에 복종하는 것이 곧 자유"라는 루소의 역설은 법이 외부의 강요가 아닌 우리 자신의 의지일 때만 정당성을 가짐을 의미한다. 만약 법이 기득권의 성벽이 되어 대다수 국민의 의지를 모른 척한다면, 그 법은 이미 사회계약의 기초를 상실한 것이다. 루소는 주권자인 국민이 언제든지 정부를 교체하고 법을 다시 쓸 수 있는 '자기 입법'의 주체임을 명확히 했다.

오늘날 법이 불공정하다고 느껴질 때, 우리는 루소가 경고했던 '사기적 계약'의 징후를 읽어내야 한다. 법이 특정 카르텔의 이익을 대변하고 있다면, 그것은 국민의 일반의지가 아니라 사적 의지(Particular Will)가 법의 탈을 쓰고 있는 상태다. 루소의 사상은 단순한 직접 민주주의의 찬양을 넘어, 모든 정책 설계의 중심에 '국민의 의지'가 실질적으로 작동하고 있는지를 묻는 준엄한 척도가 된다.

법이 당신을 소외시킬 때, 당신은 그 법의 설제도가 잘못되었음을 지적할 주권자로서의 권리를 회복해야 한다.

법은 기득권의 성벽이 아니라, 우리가 함께 거주할 공화국(Res publica)의 지붕이어야 하기 때문이다.

제9장. 악질 범죄자에게 왜 인권을 논하는가?

체사레 베카리아, 『범죄와 형벌』²⁶

복수의 광기와 마녀사냥의 공포 / 형벌의 확실성과 비례성을 담은 죄형법정주의

[현실의 창] 조두순 출소와 정의를 향한 위험한 월권

아동 성범죄자 조두순이 형기를 마치고 출소하던 날, 그가 거주하게 될 동네는 가해자를 직접 처벌하겠다고 모여든 수많은 유튜브와 시민들로 인해 극심한 혼란에 빠졌다. 분노한 대중은 조두순을 보호하는 듯한 경찰의 경비를 비난하며 가해자의 집으로 난입을 시도하거나 가스 밸브를 잠그는 등 물리적 보복을 가했다. 그러나 사법부는 이 과정에서 주거지 마당에 무단으로 침입하거나 폭력을 행사한 시민들에게 실형과 벌금형을 선고했다. 시민들은 악인을 옹호하는 판결이라며 사법부를 강력히 비판했으나, 법원은 사적 보복이 어떤 명분으로도 정당화될 수 없으며 법치주의를 흔드는 행위임을 분명히 했다. 이는 법이 감정의 폭주를 막아 우리 사회가 마녀사냥의 시대로 회귀하지 않도록 지탱하는 최후의 이성적 보루라는 사실을 상징적으로 보여준다. 범죄자조차 보호받는 법적

²⁶ 체사레 베카리아, 『범죄와 형벌』 (Dei delitti e delle pene, 1764): 근대 형법학의 기초를 마련하고 사형제 폐지 및 고문 금지를 최초로 주장한 인도주의적 법철학서.

절차는 사실 가해자가 아닌, 국가가 임의로 복수심을 앞세워 무고한 주권자를 해칠 수 없게 만드는 사법적 안전장치인 셈이다.²⁷

[법의 이면]

흉악한 범죄가 발생할 때마다 대중은 가해자에 대한 무자비한 보복과 즉각적인 극형을 요구한다. 범죄자의 인권을 보호하라는 법의 목소리는 분노한 시민들에게는 가해자의 편을 드는 기만이자 정의의 실종으로 비춰지기 일쑤다.

"악질 범죄자에게 왜 인권을 논하는가?"

라는 물음은 피해자의 고통에 공감하는 인간의 자연스러운 감정이자, 법이 도달해야 할 응징의 수위에 대한 세속적인 갈증이다.

그러나 18세기의 젊은 법학자 체사레 베카리아는 이러한 감정적 복수의 광기가 문명 사회를 얼마나 참혹한 마녀사냥의 장으로 변질시키는지 목도했다. 그는 법이 감정의 배설구가 아닌, 이성의 통제 아래 있어야 한다고 역설했다.

베카리아의 『범죄와 형벌』은 당시 유럽을 지배하던 고문과 비공개 재판, 자의적인 극형의 공포를 정면으로 비판하며 등장했다. 그는

²⁷ “조두순 둔기폭행 20대 징역 1년 3개월”: KBS 뉴스, 황현규 기자(2022. 5. 18)
<https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=5466222>

형벌의 정당성을 신의 심판이나 복수의 실현에서 찾지 않고, 사회계약의 유지라는 실용적 관점에서 재정립했다.

인간이 공동체를 이룬 이유는 생명을 보존하기 위함이지, 국가에 자신을 죽일 권한을 무상으로 헌납하기 위함이 아니라는 논리다.

따라서 베카리아에게 형벌의 목적은 오직 범죄자가 다시는 사회에 해를 끼치지 못하게 하고, 타인이 그와 같은 전철을 밟지 않도록 예방하는 데 있다. 법이 감정에 휘둘려 잔혹해질수록 시민은 법을 존경하기보다 공포의 대상으로 여기며, 이는 다시 더 큰 야만을 불러올 뿐이다.

베카리아가 제시한 현대 형법의 대원칙은 형벌의 잔혹성보다 형벌의 확실성에 방점이 찍혀 있다. 그는 아무리 끔찍한 사형이라도 집행의 기준이 불분명하고 자의적이라면 범죄 억제력이 없다고 보았다. 대신 가벼운 벌일지라도 반드시 집행된다는 확신이 있을 때 인간은 비로소 법의 위엄을 깨닫는다. 또한 범죄의 크기와 형벌의 무게 사이에는 엄격한 비례가 성립해야 한다는 죄형법정주의의²⁸ 기틀을 마련했다. 법에 명시되지 않은 형벌은 존재할 수 없으며, 판사의 주관적 감정이 개입할 여지를 차단해야 한다는 그의 주장은 법이 권력자의 칼이 아닌 시민의 방패로 거듭나게 한 결정적 전환점이었다.

²⁸ 죄형법정주의(Nullum crimen, nulla poena sine lege): 법률이 없으면 범죄도 없고 형벌도 없다는 원칙. 베카리아는 법관의 자의적 해석을 금지하고 성문법에 의한 처벌을 강조함.

오늘날 법이 범죄자의 권리를 보호한다고 비난받을 때, 우리는 베카리아가 지키고자 했던 것이 범죄자 개인이 아니라 우리 모두가 누려야 할 사법적 안전장치임을 상기해야 한다. 법이 한 번이라도 복수의 광기에 굴복하여 절차를 무시하고 잔혹함을 택한다면, 그 칼날은 언제든 무고한 시민을 향할 수 있기 때문이다.

베카리아의 사상은 법 집행의 투명성과 예측 가능성을 확보하여 행정의 정당성을 세우는 근간이 된다.

법이 당신의 분노를 모른 척하는 것처럼 보일지라도, 그것은 감정의 폭주를 막아 우리 사회가 마녀사냥의 시대로 회귀하지 않도록 지탱하는 최후의 이성적 보루다.

제10장. 왜 법은 내 먹고사는 문제를 해결하지 못하는가?

토마스 페인, 『상식』²⁹. 『인권』³⁰

정치가 민생의 현장을 외면할 때 / 보편적 복지와 인권을 국가의 의무로
규정한 상식의 법치

[현실의 창] 복지사각지대와 수원 세 모녀 사건의 비극

우리 사회는 헌법을 통해 모든 국민이 인간다운 생활을 할 권리를 가진다고 선포하고 있으나, 정작 당장 한 끼의 식사와 치료비가 절박한 이들에게 법과 행정은 종종 보이지 않는 장벽이 된다. 수년 전 발생한 수원 세 모녀 사건은 극심한 생활고와 질병에 시달리던 일가족이 국가의 어떤 도움도 받지 못한 채 고립되어 살아가다 끝내 숨진 채 발견된 비극적 사례다. 이들은 주민등록상 주소지와 실제 거주지가 다르다는 이유로, 혹은 복지 급여를 신청하지 않았다는 관료적 절차에 가로막혀 국가의 보호망에서 완전히 누락되었다. "왜 법은 나의 가난과 고통을 해결해주지 못하는가"라는 물음은 단순히 지식의 부재가 아니라, 국가라는 공동체가 수행해야 할 보호의 의무를 방기하고 있는 현실에 대한 절박한 고발이다. 이는 정부의

²⁹ 토마스 페인, 『상식』 (Common Sense, 1776): 미국 독립 혁명의 기폭제가 된 팸플릿으로, 군주제를 비판하고 공화주의적 법치의 필요성을 대중에게 역설함.

³⁰ 토마스 페인, 『인권』 (Rights of Man, 1791): 프랑스 혁명을 옹호하며 보편적 인권과 국가의 복지 의무를 체계화한 저작.

유일한 존재 목적이 시민의 안전과 실질적인 삶을 보장하는 데 있다고 갈파했던 토마스 페인의 상식을 다시금 우리 시대의 가장 시급한 법적 과제로 소환하게 만든다.³¹

[법의 이면]

현대 사회에서 서민들이 느끼는 가장 차가운 소외감은 국가와 법이 거창한 정의나 민주주의를 외치면서도, 정작 당장 오늘을 살아가야 할 시민들의 먹고사는 문제 앞에서는 무력한 모습을 보일 때 극대화된다.

"왜 법은 나의 가난과 고통을 해결해주지 못하는가?"

라는 물음은 법에 대한 무지가 아니라, 국가라는 공동체가 마땅히 수행해야 할 보호의 의무를 방기하고 있다는 절박한 고발이다.

18세기 혁명의 시대에 토마스 페인은 이러한 민초들의 갈증을 '상식'이라는 이름으로 명료하게 정리해냈다. 그는 법이 단순히 지배의 질서를 유지하는 도구가 아니라, 인간의 생존과 존엄을 실질적으로 보장하는 민생의 방패가 되어야 한다고 역설했다.

³¹ 보건복지부 복지 사각지대 발굴 체계 개선방향(2022),

수원 세 모녀 사망사건, 한겨레신문 사설.컬럼(2022. 8. 23)

<https://www.hani.co.kr/arti/opinion/editorial/1055904.html>

페인의 저작 『상식』³²은 당시 영국 왕실의 지배를 당연시하던 관습을 정면으로 타파했다. 그는 정부와 사회를 엄격히 구분하며, 사회는 우리의 욕구에 의해 만들어진 축복이지만 정부는 우리의 사악함에 의해 만들어진 필요악일 뿐이라고 갈파했다. 즉,

“정부의 유일한 존재 목적은 시민의 자유와 안전을 보장하는 것이며, 만약 정부가 이 목적을 달성하지 못하거나 오히려 시민의 삶을 억압한다면 그것은 존재할 가치가 없다.”

는 것이 페인의 확고한 논리였다. 그는 법이 왕의 권위를 지키는 수단이 아니라, 평범한 시민들이 굶주리지 않고 인간답게 살 수 있도록 돕는 실용적인 장치가 되어야 함을 강조했다.

이어지는 『인권』에서 페인의 통찰은 더욱 구체적인 복지 국가의 원형으로 진화한다. 그는 루소의 영향을 받아 모든 인간이 평등하게 태어났다는 사실을 법적 권리로 승화시켰으며, 특히 노인 빈곤과 아동 교육 문제 등 민생의 현안을 국가가 제도적으로 해결해야 한다고 주장했다. 국가가 부를 독점하거나 전쟁에 낭비하는 대신, 고령자에게 연금을 지급하고 가난한 이들의 생계를 보장하는 것은 시혜가 아니라 시민이 당연히 누려야 할 법적 권리라는 것이다. 페인에게 법치란 단순히 범죄를 처벌하는 것이 아니라, 사회적

³² 상식(Common Sense): 페인에게 상식이란 복잡한 법 논리가 아니라, 누구나 이해할 수 있는 평등과 자유의 원리이자 공동체의 보편적 이익을 의미함.

약자가 삶의 현장에서 마주하는 결핍을 해결해주는 보편적 복지의 실현³³을 의미했다.

오늘날 법과 행정이 민생의 위기 앞에서 관료적 절차만을 내세우며 시민의 고통을 외면할 때, 우리는 다시금 페인의 상식을 호출해야 한다.

“법이 당신의 먹고사는 문제를 해결하지 못하고 있다면, 그것은 국가가 자신의 본연의 임무를 잊고 있거나 법의 지향점이 잘못 설정되어 있음을 뜻한다.”

페인의 사상은 현대 복지 국가의 초석이 되었으며, 정책 설계자가 추구해야 할 최우선 가치가 '시민의 실제적 삶'에 있음을 일깨워준다. 법은 구름 위의 높은 이상이 아니라, 당신의 식탁 위와 일상의 안온함을 지켜내는 가장 상식적이고도 강력한 인권의 보루여야 한다.

³³ 보편적 복지의 원형: 페인은 『인권』에서 빈곤층 보조, 공교육 지원, 고령자 연금 등 현대 복지 제도의 기틀이 되는 구체적 방안을 제시함.

제11장. 다수가 원하면 소수는 무조건 닥쳐야 하는가?

알렉산더 해밀턴 외, 『페더럴리스트 페이퍼』³⁴

다수의 이름으로 자행되는 폭거 / 선출되지 않은 사법부가 지키는 소수자의 인권

[현실의 창] 양심적 병역거부와 다수의 법감정

오랜 기간 우리 사회에서 병역의 의무는 국민의 절대다수가 동의하는 신성한 의무였으며, 종교적 혹은 양심적 신념을 이유로 이를 거부하는 행위는 다수의 법감정상 도저히 용납될 수 없는 반사회적 행위로 치부되었다. 입법부 역시 이러한 압도적 다수의 의사를 반영하여 병역거부자들을 처벌하는 법률을 유지해 왔으며, 다수가 원하는데 왜 소수의 특권을 인정해야 하는가라는 물음은 민주적 정당성의 이름으로 소수자를 압박했다. 그러나 헌법재판소는 대중의 거센 비난과 정파적 이해관계를 뒤로하고, 대체복무제를 마련하지 않은 채 처벌만을 강제하는 것은 소수자의 양심의 자유를 본질적으로 침해하는 것이라 결정했다. 선출되지 않은 사법부가 국민의 대표인 입법부가 만든 법에 브레이크를 걸었던 이 사건은, 법이 다수의 요구를 그대로 투영하는 거울이 아니라 소수의 근본적

³⁴ 알렉산더 해밀턴 외, 『페더럴리스트 페이퍼』(The Federalist Papers, 1787-1788): 미국 헌법의 비준을 독려하기 위해 해밀턴, 매디슨, 제이가 익명으로 기고한 85편의 논설집.

인권을 지켜내는 최후의 여과장치가 되어야 한다는 사실을 상징적으로 보여준다. 이는 다수의 폭거를 막기 위해 사법부의 독립적 심판 기능을 설계했던 해밀턴과 매디슨의 헌법적 통찰이 현대 사회에서 어떻게 구현되는지를 여실히 증명한다.³⁵

[법의 이면]

민주주의의 가장 위험한 함정은 다수의 의결이 곧 정의라는 착각에서 비롯된다. 현대 정치 지형에서 특정 정파나 집단이 압도적 다수를 점했을 때, 그들이 내세우는 법과 정책은 민의라는 미명 아래 소수의 정당한 권리를 난폭하게 침해하곤 한다.

"다수가 원하는데 왜 안 되는가?"

라는 질문은 민주적 정당성에 대한 세속적 확신처럼 들리지만, 그 이면에는 다수의 이름으로 자행되는 폭거의 위험이 도사리고 있다. 미국의 건국 주역들이 집필한 『페더럴리스트 페이퍼』는 이러한 다수의 전제(Tyranny of the Majority)³⁶를 막기 위해 법이 어떠한 방패를 들어야 하는지를 치열하게 논증한 정치적 설계도다.

³⁵ 병역법 제 5조 제 1항 위헌소원 등: 헌법재판소 2018. 6. 28. 선고 2022헌바379 등 전원재판부 결정

³⁶ 다수의 전제(Tyranny of the Majority): 민주주의 체제에서 다수가 소수의 권리와 이익을 무시하고 자신의 의사를 강요하는 현상.

제임스 매디슨은 이 문집의 제10번 글에서 분파³⁷의 위험성을 경고했다. 인간은 본래 이익과 신념에 따라 나뉘기 마련이며, 만약 특정 분파가 다수를 형성하여 공공의 이익이나 타인의 권리를 희생시킨다면 그것은 민주주의의 종말이라고 보았다. 이를 방지하기 위해 그들이 고안한 장치는 정교한 견제와 균형의 시스템이었다. 단순히 표를 많이 얻은 쪽이 모든 것을 결정하게 두는 것이 아니라, 입법부와 행정부의 권한을 쪼개고 연방 정부와 주 정부의 힘을 분산시킴으로써 어떤 집단도 절대적인 권력을 독점하지 못하도록 설계했다. 법은 다수의 열망을 그대로 투영하는 거울이 아니라, 그 열망이 소수의 인권을 침해하지 않도록 걸러내는 여과장치가 되어야 했다.

특히 알렉산더 해밀턴은 제78번 글에서 사법부의 독립성을 강조하며 현대 사법심사(Judicial Review)의 이론적 기초를 닦았다. 그는 사법부가 칼(군대)도, 지갑(예산)도 가지지 못한 가장 약한 부처이지만, 그렇기에 역설적으로 헌법과 시민의 권리를 지키는 가장 강력한 보루가 되어야 한다고 주장했다.

선출되지 않은 법관들이 국민의 대표인 입법부가 만든 법을 무효로 할 수 있는 이유는, 법관이 국회의원보다 우월해서가 아니라 헌법이 의회의 법률보다 상위에 있기 때문이다.

³⁷ 분파(Faction): 공공의 이익이나 타인의 권리와 배치되는 공동의 이해관계나 열정으로 뭉친 시민 집단.

다수의 일시적인 감정이나 정치적 이해관계가 헌법이 보장하는 소수자의 근본적 권리를 침해할 때, 사법부는 '비정치적 고립'을 통해 그 폭주를 멈춰 세워야 한다.

오늘날 법이 다수의 요구를 모른 척하고 소수자의 인권을 보호한다고 비난받을 때, 우리는 『페더럴리스트 페이퍼』가 남긴 경고를 되새겨야 한다.

민주주의는 다수의 지배인 동시에 소수의 보호를 필연적 전제로 한다. 만약 법이 다수의 목소리에만 충실하다면, 그것은 이미 정의로운 법이 아니라 다수의 욕망을 정당화하는 도구에 불과하다.

해밀턴 등의 통찰은 정책 결정 과정에서 발생할 수 있는 '다수의 횡포'를 막기 위한 제도적 장치의 중요성을 역설한다. 법은 때로 다수의 환호 소리를 뒤로하고 소외된 소수의 침묵하는 권리를 지켜내야 하며, 그것이야말로 법이 존재하는 가장 고결하고도 세속적인 이유 중 하나다.

제4부. 자유와 투쟁: 권리 위에 잠들지 않는 시민

제12장. 자유의 실현은 국가라는 틀 안에서만 가능한가?

G.W.F. 헤겔, 『법철학 강요』³⁸

개인의 주관적 의지와 객관적 법의 충돌 / 법과 도덕, 윤리의 통합을 통해 완성되는
진정한 자유

[현실의 창] 공동체 안녕을 위한 불편과 진정한 자유의 역설

전 지구적인 감염병 위기 상황에서 국가는 공동체의 생존을 위해 개인의 이동을 제한하고 마스크 착용을 법적으로 의무화하는 강력한 행정 명령을 시행했다. 당시 일부 개인들은 이러한 조치가 자신의 신체적 자유와 행복추구권을 침해하는 국가의 부당한 억압이라며 강력히 반발하기도 했다. 그러나 사법부는 개인의 주관적인 자유가 타인의 생명권 및 공동체의 안전이라는 객관적인 법적 질서와 충돌할 때, 이를 조율하고 통합하는 국가의 역할은 정당하다고 판시했다. 내가 잠시 누리는 불편이 공동체 전체의 안전을 담보하고 결과적으로 나 자신의 자유로운 일상을 회복하는 토대가 된다는 사실은, 자유가

³⁸ G.W.F. 헤겔, 『법철학 강요』 (Grundlinien der Philosophie des Rechts, 1821): 법, 도덕, 국가를 변증법적으로 통합하여 자유의 객관적 실현 과정을 체계화한 저작.

단순히 내 마음대로 행동하는 방종이 아님을 시사한다. 이는 개인의 파편화된 의지가 국가라는 이성적인 틀 안에서 타인과 유기적으로 연결될 때 비로소 완성된 자유로 거듭날 수 있다는 헤겔의 윤리적 국가관을 현대 사회의 갈등 현장 속에서 다시금 성찰하게 만든다.³⁹

[법의 이면]

현대 사회를 살아가는 개인들에게 국가는 종종 자유를 억압하고 규제하는 거대한 장벽으로 인식된다. 내 삶의 방식을 결정하고 싶은 주관적 욕망과 세금을 부과하고 행동을 제약하는 국가의 법이 충돌할 때, 우리는 "국가만 없다면 더 자유로울 것"이라는 소박한 해방감을 꿈꾸기도 한다.

"자유의 실현은 왜 국가라는 틀 안에서만 논의되어야 하는가?"

라는 질문은 개인의 원자화된 자유와 공동체의 질서 사이에서 방황하는 현대인의 고립된 자화상을 반영한다. 독일 관념론의 정점에 서 있는 헤겔은 그의 저작 『법철학 강요』를 통해, 개인의 파편화된 자유가 어떻게 국가라는 윤리적 실체 속에서 비로소 완성된 자유로 거듭나는지를 장엄하게 서술한다.

³⁹ 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 위반 등: 대법원 2022. 11. 17. 선고 2022도7290판결

전 국민 마스크 착용 의무화: 헌법재판소 2021. 8.24.자 2021헌마744

헤겔에게 법은 단순히 성문화된 조문이나 강제적인 규범을 의미하지 않는다. 그것은 자유로운 의지가 현실 속에 구현된 외적 형태다. 그는 자유의 발전 단계를 '추상적 법'⁴⁰, '도덕'⁴¹, '윤리'⁴²의 세 단계로 나누어 설명한다. 소유권이나 계약과 같은 추상적 법의 단계에서 인간은 타인과 관계를 맺지만, 이는 여전히 외적인 구속에 불과하다. 이어지는 도덕의 단계에서 인간은 내면의 양심에 따라 행동하려 하지만, 이는 현실과 동떨어진 주관적 확신에 머물기 쉽다. 헤겔은 이 내면과 외면의 분열을 극복하고 자유가 구체적인 현실이 되는 지점을 윤리(Sittlichkeit)라고 불렀으며, 그 최고 단계가 바로 국가라고 보았다.

헤겔이 말하는 국가는 홉스의 리바이어던처럼 공포를 다스리는 괴물도, 로크의 신탁처럼 재산을 관리하는 대리인도 아니다. 국가는 개인의 특수한 이익과 보편적인 공동체의 이익이 유기적으로 통합된 윤리적 정신의 결정체다. 국가 안에서 법은 더 이상 개인을 억압하는 타자의 목소리가 아니라, 시민 스스로가 그 공동체의 일원으로서 자각하고 동의한 이성적 질서가 된다. 따라서 헤겔에게 진정한 자유란 국가를 떠나 마음대로 행동하는 방종이 아니라, 국가라는

⁴⁰ 추상적 법(Abstract Right): 인격체가 소유권과 계약을 통해 자신의 자유를 외적으로 투사하는 가장 기초적인 법의 단계.

⁴¹ 도덕(Morality): 법의 외면성을 넘어 주관적 내면의 양심과 의도를 강조하는 단계로, 칸트적 의무론의 한계를 포함함.

⁴² 인륜성/윤리(Sittlichkeit): 가정, 시민사회, 국가를 통해 개인의 자유가 공동체의 관습과 제도로 안착하여 구체화된 상태.

이성적인 법의 틀 안에서 자신의 역할을 수행하며 공동체와 일치감을 느끼는 상태를 의미한다. 법은 개인의 주관적 의지를 객관적인 세계와 연결해주는 소중한 매개체인 셈이다.

오늘날 법이 당신의 자유를 모른 척하고 규제만 일삼는다고 느껴질 때, 우리는 헤겔의 인격적 고양을 떠올려야 한다. 법이 나를 옥죄는 사슬처럼 보이는 이유는 우리가 여전히 법을 '나의 의지와 상관없는 외부의 것'으로만 대하고 있기 때문이다. 이러한 헤겔의 사상은 공공행정이 단순한 서비스 제공을 넘어 시민들의 공동체적 삶을 고양하는 윤리적 실천이 되어야 함을 시사한다.

법이 당신의 삶에서 멀게 느껴질 때, 그것은 국가가 이성적 역할을 상실했거나 개인이 공동체적 자아를 잃어버렸다는 징후다.

진정한 자유는 고립된 섬이 아니라, 법이라는 튼튼한 다리를 통해 타인과 연결된 견고한 대륙 위에서만 비로소 꽃피울 수 있다.

제13장. 법이 해결하지 못하는 혼란 속에서 우리는 무엇을 지켜야 하는가?

알렉산드르 푸시킨, 『대위의 딸』⁴³

불의한 명령과 명예로운 선택 사이의 갈등 / 법의 한계를 넘어서는 개인의 윤리와
인간 존엄

[현실의 창] 전쟁의 광기 속에서 법보다 앞선 인류애의 실천

전쟁이라는 거대한 폭력 앞에서 국가의 법과 제도가 정지될 때, 개인은 상부의 명령이라는 실정법적 강제와 인간의 도리라는 내면의 윤리 사이에서 처절한 선택을 강요받는다. 2차 세계대전 당시 수많은 유대인의 생명을 구하기 위해 본국의 훈령을 어기고 비자를 발급했던 외교관들⁴⁴이나, 최근의 국제적 분쟁 지역에서 교전 수칙보다 부상당한 민간인의 구조를 우선시했던 군인들의 사례는 법이 침묵하는 순간에도 우리가 지켜야 할 가치가 무엇인지를 웅변한다. 이들은 명령 불복종이라는 법적 처벌의 위협을 무릅쓰고 자신의 직업적 명예와 인간으로서의 양심을 선택했다. 법이 어제의 정의를 오늘의 범죄로 규정하는 혼란의 시대에 우리를 인간답게 유지시켜

⁴³ 알렉산드르 푸시킨, 『대위의 딸』 (The Captain's Daughter, 1836): 18세기 푸가초프의 난을 배경으로 청년 장교의 사랑과 명예를 다룬 러시아 사실주의 문학의 걸작.

⁴⁴ 알스기히라 지우네(일본), 이리스티데스 드 수사 맨데스(포르투갈) 등

주는 것은 법전의 활자가 아니라 개인의 내면에 깃든 도덕적 결기다. 이는 법적 적대 관계를 넘어 인간적인 유대와 명예를 지키려 했던 그리노프의 행보가 단순한 소설 속 허구가 아니라, 인간 존엄을 수호하기 위한 최후의 보루임을 증명한다.

[법의 이면]

국가의 법이 정지되고 혁명이나 전쟁 같은 거대한 혼란이 일상을 집어삼킬 때, 법전의 활자는 무기력한 종이 위에 불과해진다. 어제의 법이 오늘의 범죄가 되고, 오늘의 반역이 내일의 정의가 되는 역설적 상황 속에서 개인은

"법이 나를 지켜주지 못할 때 나는 무엇을 지켜야 하는가?"

라는 절박한 물음에 직면한다.

러시아의 대문호 알렉산드르 푸시킨은 그의 소설 『대위의 딸』을 통해, 법과 제도가 붕괴된 야만의 시대에도 결코 변하지 않는 가치인 명예와 인간 존엄의 문제를 다룬다. 푸가초프의 반란⁴⁵이라는 역사적 격변 속에서 주인공 그리노프가 보여준 행보는 법의 테두리를 넘어서는 개인의 도덕적 기개가 무엇인지를 웅변한다.

⁴⁵ 푸가초프의 난(1773-1775): 예카테리나 2세 치하에서 발생한 대규모 농민 반란으로, 국가 권력의 정당성과 사회적 계급 갈등이 극에 달했던 역사적 사건.

그리노프는 귀족이자 장교로서 황제에 대한 충성을 맹세한 인물이다. 그러나 반란군 지도자 푸가초프에 의해 요새가 함락되고 동료들이 처형당하는 절체절명의 위기에서, 그는 자신의 목숨을 구걸하기 위해 신념을 굽히지 않는다. 푸가초프는 그리노프에게 자신의 수하가 될 것을 종용하지만, 그리노프는 죽음을 각오하고 거절한다. 여기서 흥미로운 지점은 법적 적대 관계에 있는 두 인물 사이에 흐르는 기묘한 인간적 유대다. 푸가초프는 과거 그리노프가 베푼 작은 친절(토끼 가죽 외투)을 기억하고 그를 살려준다. 이는 법이 규정하는 '피아(彼我)'의 구분보다 앞서는 '인간의 도리'와 '은혜'라는 근원적 윤리가 승리하는 순간이다.

소설의 핵심 갈등은 불의한 명령과 명예로운 선택 사이에서 발생한다. 그리노프는 국가의 법이 자신을 보호하지 못하는 상황에서도, 자신이 맹세한 명예를 지키기 위해 고군분투한다. 그는 반란군의 수장에게 도움을 받으면서도 결코 자신의 정체성을 훼손하지 않았으며, 나중에 반역자로 몰려 사형 위기에 처했을 때조차 사랑하는 여인 마리아의 명예를 지키기 위해 침묵을 선택한다. 푸시킨은 법이 모든 사건을 명백히 판결하지 못하는 혼돈의 시대에, 우리를 인간답게 유지시켜 주는 것은 법조문이 아니라 개인의 내면에 깃든 명예심과 도덕적 결기임을 강조한다.

오늘날 법이 당신의 억울함을 외면하거나 시스템의 오류로 인해 불의한 상황에 내몰릴 때, 푸시킨의 통찰은 우리에게 법 너머의 가치를 환기시킨다.

법은 사회를 유지하는 최소한의 규칙이지만, 그 규칙이 작동하지 않는 사각지대에서 우리를 지탱하는 것은 결국 인간으로서의 품격과 명예⁴⁶다.

그리노프의 명예는 단순한 자존심이 아니라, 공직자나 시민이 지녀야 할 최후의 윤리적 보루를 의미한다. 법이 당신을 모른 척할 때, 당신은 당신의 명예를 지킴으로써 스스로의 존엄을 증명해야 한다. 법은 변할 수 있고 때로 무너질 수도 있지만, 인간이 인간에게 베푸는 신의와 스스로에게 맹세한 명예는 시대를 관통하여 살아남기 때문이다.

⁴⁶ 명예(Honor): 푸시킨 문학의 핵심 주제로, 외부의 강압이나 법적 처벌보다 앞서는 내면의 도덕적 규율과 인격적 가치를 의미함.

제14장. 부당한 법을 지키는 것이 진정 정의인가?

헨리 데이비드 소로우, 『시민불복종』⁴⁷

국가의 오류가 나의 양심을 짓누를 때 / 법의 정의를 깨우는 비폭력 저항의 위엄

[현실의 창] 양심의 자유와 법적 처벌의 갈등

국가가 명백히 부당한 전쟁을 지원하거나 특정 집단에 대한 반인륜적 차별을 법의 이름으로 강제할 때, 개인은 성실한 준법과 내면의 양심 사이에서 처절한 실존적 결단을 내리게 된다. 과거 베트남 전쟁 반대 운동이나 흑인 인권 운동 당시, 수많은 시민이 부당한 징집을 거부하거나 인종차별적 법규에 불복종하여 기꺼이 감옥행을 택했던 사례는 법이 정의를 잃었을 때 시민이 취할 수 있는 가장 고결한 태도를 보여준다. 이들은 법을 파괴하려는 목적이 아니라, 오히려 법이 본래 지향해야 할 인류 보편의 가치를 회복시키기 위해 법적 처벌이라는 고통을 스스로 짊어졌다. 부당한 법을 지키는 것이 진정 정의인가라는 물음은 법에 대한 맹목적 복종이 가져오는 도덕적 타락을 경계하며, 우리가 국민이기 이전에 인간으로서 지녀야 할 양심의 목소리를 소환한다. 이는 국가라는 거대한 기체가 인간을

⁴⁷ 헨리 데이비드 소로우, 『시민불복종』 (Civil Disobedience, 1849): 부당한 정부 권력에 대한 개인의 도덕적 저항권과 비폭력 불복종의 원리를 정립한 에세이.

부품으로 전락시킬 때 스스로 마찰음이 되기를 자처했던 소로우의
의침이 현대 사회에서도 여전히 살아있는 시민의 의무임을 증명한다.

[법의 이면]

민주주의 국가에서 법은 다수의 합의에 의한 산물이기에 무조건
준수해야 한다는 명제는 강력한 사회적 규범으로 작동한다. 그러나
국가가 명백히 부당한 전쟁을 수행하거나 인종차별과 같은 반인륜적
제도를 법의 이름으로 강요할 때, 성실한 납세와 준법은 오히려
거대한 불의에 가담하는 공범 행위가 된다.

"부당한 법을 지키는 것이 진정 정의인가?"

라는 질문은 법에 대한 맹목적 복종이 가져오는 도덕적 타락을
경계하며, 개인의 양심이라는 최후의 보루를 소환한다.

19세기 미국의 사상가 헨리 데이비드 소로우는 월든 호숫가의 고요한
사색을 넘어, 국가의 오류에 온몸으로 항거하는 '시민불복종'의
철학을 정립했다. 소로우는 멕시코 전쟁과 노예제도에 반대하며
인두세 납부를 거부하여 투옥되었다. 그는 감옥 안에서 국가라는
거대한 기계가 인간을 부품으로 전락시키고 있음을 통찰했다.

그에게 국가의 법은 결코 양심보다 우위에 있을 수 없었다.

소로우는 우리가 먼저 인간이어야 하고, 그 다음에 국민이어야 한다고 역설했다. 법에 대한 존경심보다는 정의에 대한 존경심을 기르는 것이 우리의 의무라는 그의 선언은, 법이 정의를 실현하기 위한 수단이지 목적이 아님을 명확히 한 것이다. 만약 법이 타인에게 불의를 행하는 도구가 되라고 강요한다면, 우리는 그 법을 어김으로써 국가라는 기계의 마찰음이 되어야 한다.

소로우의 저항은 폭력이 아닌 비협조와 불복종을 통해 실현된다. 그는 다수결의 원칙이 항상 정의로운 것은 아니며, 단 한 명의 정의로운 사람이라도 국가보다 더 위대한 도덕적 권위를 가질 수 있다고 보았다. 시민불복종은 법을 파괴하려는 무법 행위가 아니라, 오히려 법이 본래 지향해야 할 정의의 가치를 회복시키려는 가장 적극적인 시민적 행위다. 그는 투옥이라는 처벌을 기꺼이 감수함으로써 법의 부당함을 사회 전체에 증명해 보였다. 이러한 그의 사상은 훗날 간디와 마틴 루서 킹에게 이어지며 인류 역사를 바꾸는 비폭력 저항의 거대한 흐름을 만들어냈다.

오늘날 법이 당신의 양심을 짓누르고 국가가 명백한 오류를 범할 때, 소로우의 고독한 외침은 여전히 유효한 경종을 울린다.

법은 때로 권력의 관성이나 다수의 편견에 의해 오염될 수 있으며, 그럴 때 침묵하는 것은 불의를 승인하는 것과 같다.

법이 당신의 인간적 가치를 모른 척할 때, 당신은 기계적인 복종을 거부하고 양심의 목소리를 냄으로써 법이 다시 정의의 길로 돌아오게

해야 한다. 참된 시민은 법의 노예가 아니라, 법을 올바르게 세우는
양심의 주권자이기 때문이다.

제15장. 국가가 내 일상을 어디까지 간섭할 수 있는가?

존 스튜어트 밀, 『자유론』⁴⁸

감시 사회 속 사라져가는 개인의 성역 / 타인에게 해를 끼치지 않는 한 보장되는
무한한 자유

[현실의 창] 디지털 발자국과 개인정보자기결정권의 위기

현대 행정은 효율적인 범죄 예방과 공공 복리를 명목으로 개인의 동선, 통신 기록, 금융 결제 내역 등 방대한 데이터를 수집하고 분석한다. 도처에 설치된 지능형 CCTV와 디지털 기기를 통해 개인의 일상은 촘촘하게 기록되며, 이는 국가가 개인의 사적 영역을 상시적으로 감시할 수 있는 구조적 토대를 마련했다. 국가가 공공의 안녕을 이유로 개인의 생활 방식이나 정보에 어디까지 개입할 수 있는가라는 의문은 현대인이 느끼는 사생활 침해의 불안을 대변한다. 사법부는 국가의 정보 수집 행위가 타인에게 구체적인 해를 끼치는 범죄 수사와 같은 정당한 목적을 지녀야 하며, 단순히 잠재적 위험 관리나 도덕적 통제를 위해 개인의 자유를 포괄적으로 제한해서는 안 된다는 입장을 견지한다. 이는 인간은 자신의 몸과 마음의 유일한 주권자이며, 타인에게 해를 끼치지 않는 한 개인의 성역은 반드시

⁴⁸ 존 스튜어트 밀, 『자유론』 (On Liberty, 1859): 개인의 자유와 사회적 통제의 한계를 규정하여 근대 자유주의 정치철학의 정수를 담은 저작.

보장되어야 한다는 존 스튜어트 밀의 선언을 현대 디지털 사회의 권리 선언으로 다시금 환기하게 만든다.⁴⁹

[법의 이면]

현대 정보 사회의 고도화된 시스템은 행정의 효율성이라는 명목하에 개인의 일상을 촘촘하게 기록하고 감시한다. 동선이 파악되고 취향이 데이터화되는 세상에서 개인의 사적 영역은 점차 좁아지고 있으며, 사회적 통념이나 다수의 도덕을 앞세운 보이지 않는 간섭은 개인의 개성을 억압하곤 한다.

국가가 나의 생활 방식이나 생각에 어디까지 개입할 수 있는가?

라는 의문은 현대인이 느끼는 사생활 침해의 불안과 자유에 대한 갈망이 교차하는 지점이다.

19세기 영국에서 존 스튜어트 밀은 『자유론』을 통해, 법과 사회가 결코 침범할 수 없는 개인 자유의 성역을 선언하며 현대 자유주의의 가장 강력한 헌장을 작성했다. 밀이 제시한 자유의 대원칙은 지극히 단순하면서도 단호하다. 그것은 바로 해를 끼치지 않는 원칙이다. 국가나 사회가 개인의 자유를 강제로 제한할 수 있는 유일한 경우는 타인에게 해를 끼치는 것을 막기 위함뿐이다. 단지 본인의 복리나

⁴⁹ 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 제9조 제1항 위헌 확인: 헌법재판소 2025. 10. 23자 2021헌마290 전원재판부 결정

도덕적 완성을 위해서라는 이유로, 혹은 다수가 보기에 그 방식이 어리석거나 잘못되었다는 이유로 개인의 선택을 강요해서는 안 된다. 밀에게 인간은 자신의 몸과 마음의 유일한 주권자다. 한 개인이 내리는 결정이 오직 자신에게만 영향을 미친다면, 설령 그것이 타인의 눈에 파멸적으로 보일지라도 국가는 그 자유로운 선택을 존중해야 할 의무가 있다.

특히 밀은 사상과 표현의 자유⁵⁰를 자유 중의 자유로 꼽았다. 설령 단 한 사람을 제외한 인류 전체가 같은 의견이고 오직 한 사람만이 반대 의견을 가졌다고 하더라도, 인류에게는 그 한 사람의 입을 막을 권리가 없다. 이는 단순히 소수자를 보호하기 위해서가 아니라, 토론을 통해 진리에 다가가려는 인류 전체의 이익을 위해서다. 반대 의견이 옳다면 오류를 바로잡을 기회를 얻는 것이고, 설령 틀렸더라도 진리가 허위와 싸우며 더욱 선명해질 기회를 얻기 때문이다. 법이 다수의 가치관을 일방적으로 강요하며 이견을 탄압할 때, 그 사회는 정체되고 개성은 말살되며 결국 공동체 전체의 활력을 잃게 된다. 오늘날 국가가 공공의 안녕이나 도덕적 질서를 이유로 당신의 일상을 간섭하려 할 때, 밀의 『자유론』은 그 개입의 한계선을 명확히 긋는다.

법이 당신을 모른 척해야 할 순간은 당신이 타인에게 피해를 주지 않고 자신만의 삶을 설계하고 있을 때다.

⁵⁰ 사상의 자유와 토론의 자유: 진리 탐구를 위해 소수의 의견일지라도 억압해서는 안 된다는 원칙으로, 현대 헌법상 표현의 자유의 핵심 근거임.

밀의 사상은 규제 행정의 범위를 최소화하고 개인의 창의성과 다양성을 보장하는 자율적 통치 구조의 핵심 논거가 된다. 법은 모든 시민을 똑같은 모양으로 깎아내는 숫돌이 아니라, 각자가 서로 다른 색깔의 꽃을 피울 수 있도록 타인의 침범만을 막아주는 울타리가 되어야 한다.

당신의 삶이 타인의 권리를 침해하지 않는 한, 그 삶의 주인은 오직 당신 자신이어야 하기 때문이다.

제16장. 소송해봐야 나만 손해인데 왜 싸워야 하는가?

루돌프 폴 예링, 『권리를 위한 투쟁』⁵¹

사법 불신과 체념이 만연한 세상 / 권리 위에 잠자는 자를 깨우는 처절한 자기 증명

[현실의 창] 5원의 소송과 가성비를 넘어선 인격의 증명

국내의 한 소액 소송 사례에서 원고는 단돈 5원의 미지급금을 받기 위해 수년간 법정 투쟁을 벌였다.⁵² 소송 비용과 소요된 시간이 청구 금액의 수만 배에 달함에도 불구하고 그가 투쟁을 멈추지 않은 이유는, 그것이 경제적 실익을 얻기 위한 수단이 아니라 자신의 정당한 권리를 침해한 상대방에 대한 인격적 저항이었기 때문이다. 대다수의 시민이 소송해봐야 나만 손해라는 냉소적 판단 아래 권리를 포기할 때, 법적 정의는 경제적 효율성이라는 논리 앞에 무력하게 무릎을 꿇는다. 그러나 사법부는 이 사건을 통해 권리 행사의 본질이 금전적 가치에만 있지 않음을 확인해주었다. 가성비의 논리가 지배하는 세상에서 이 5원 소송의 치열함은 권리 위에 잠자는 자는 보호받을 가치가 없다는 예링의 죽비를 현실의 법정에서 재현한다. 자신의 권리를 지키는 행위는 단순히 개인의 이익을 탐하는 것이

⁵¹ 루돌프 폰 예링, 『권리를 위한 투쟁』 (Der Kampf um's Recht, 1872): 법의 본질을 투쟁과 의지로 파악하여 근대 법철학에 혁명적 변화를 가져온 강연록.

⁵² 1970년대 초반, 시민이 공중전화에 5원짜리 동전을 넣었으나 통화가 되지 않고 전화기가 동전을 삼켜버려, 국가를 상대로 5원의 손해배상을 청구한 소송

아니라, 짓밟힌 자신의 인격적 가치를 회복하고 공동체의 법 질서를 바로 세우는 도덕적 투쟁임을 이 사례는 웅변한다.

[법의 이면]

현대인들이 법을 멀리하는 가장 현실적인 이유는 정의에 대한 불신이 아니라 실리적 계산 때문이다. 거대 기업이나 국가를 상대로 한 소송은 막대한 시간과 비용을 소모하며, 승소하더라도 얻는 이익보다 잃는 것이 더 많다는 냉소적 판단이 지배적이다.

"소송해봐야 나만 손해인데 왜 싸워야 하는가?"

라는 물음은 법적 정의가 경제적 효율성 앞에 무릎을 꿇은 서글픈 자화상이다. 그러나 19세기 독일의 법학자 루돌프 폰 예링은 이러한 체념이야말로 법의 생명력을 갉아먹는 가장 위험한 독소라고 경고했다. 그에게 법은 가만히 앉아 누리는 정적인 상태가 아니라, 끊임없는 투쟁을 통해서만 쟁취하고 유지할 수 있는 역동적인 힘이었다.

예링의 저작 『권리를 위한 투쟁』은 법의 목적이 평화에 있다면, 그 평화에 이르는 유일한 수단은 투쟁이라는 역설에서 시작한다. 그는 법을 단순히 논리적 개념의 유희로 보는 '개념법학'을 비판하며, 법의 본질은 실질적인 이익과 그것을 지키려는 의지에 있다고 보았다. 개인이 자신의 권리를 침해당했을 때 이를 묵인하는 것은 단순한

평화주의가 아니라, 자신의 인격적 존엄을 포기하는 비겁한 행위다. 권리는 하늘에서 떨어진 선물이 아니라, 과거 세대의 처절한 투쟁이 남긴 전리품이기 때문이다. 따라서 자신의 권리를 지키는 행위는 개인의 이기적 욕망을 넘어, 공동체의 법 질서 전체를 수호하는 도덕적 의무가 된다.

그는

권리 위에 잠자는 자⁵³는 보호받을 가치가 없다

고 단언했다. 법이 당신을 모른 척한다고 느껴지는 이유는 당신이 당신의 권리를 행사하기를 멈추었기 때문일지도 모른다. 예링에게 투쟁은 소유권이나 금전적 보상만을 위한 것이 아니다. 그것은 타인에 의해 짓밟힌 자신의 인격적 가치를 회복하는 '자기 증명'의 과정이다. 한 사람의 시민이 부당한 처사에 맞서 끝까지 싸울 때, 비로소 법은 종이 위의 활자를 넘어 살아있는 권력으로 부활한다. 소송의 비용보다 더 소중한 것은 법적 주체로서의 자존감이며, 이러한 개개인의 투쟁이 모여 국가라는 거대한 법치 시스템의 골격을 유지하게 된다.

오늘날 사법 불신과 경제적 논리가 당신의 투쟁 의지를 꺾으려 할 때, 예링의 죽비는 우리를 다시 일깨운다. 법이 당신의 고통을 해결해주지 못하고 멀게만 느껴진다면, 그것은 우리가 법을

⁵³ 권리 위에 잠자는 자: 자신의 권리를 행사할 수 있음에도 불구하고 장기간 행사하지 않는 자를 법이 보호하지 않는다는 법리적 격언의 사상적 기초.

'주어지는 서비스'로 오해했기 때문일 수 있다. 예링의 사상은 수동적인 민원인을 넘어, 자신의 권리를 당당히 요구하고 정책 과정에 개입하는 능동적인 시민상을 제시한다. 법은 당신이 그 칼날을 휘두를 때만 빛을 발하는 무기다.

권리를 위한 투쟁은 고통스럽지만, 그 과정을 통해서만 법은 비로소 당신의 곁으로 돌아와 당신을 지키는 든든한 방패가 되어줄 것이다.

제17장. 법은 왜 나를 도구로 취급하는가?

이마누엘 칸트, 『법이론』⁵⁴

인간의 존엄이 수단으로 전락할 때 / 결코 침범할 수 없는 인격의 성역과 정언명령

[현실의 창]

9·11 테러 이후 독일 정부는 납치된 여객기가 도심으로 돌진하여 더 큰 인명 피해를 낼 것이 확실시될 경우, 전투기로 해당 여객기를 격추할 수 있도록 허용하는 항공보안법을 제정했다. 다수의 시민을 구하기 위해 여객기에 탑승한 무고한 소수의 승객을 희생시키는 것이 합리적인 법 집행처럼 보였기 때문이다. 그러나 독일 연방헌법재판소는 이 법에 대해 위헌 결정을 내렸다.⁵⁵ 비록 더 많은 생명을 구한다는 공익적 목적이 있더라도, 여객기에 탄 승객들을 오직 타인을 구하기 위한 수단이나 물건으로 취급하여 살해하는 것은 인간의 존엄성을 근본적으로 훼손하는 행위라는 이유였다. 이는 인간을 결코 타인의 이익이나 사회 전체의 효율성을 위한 소모품으로 활용해서는 안 된다는 칸트의 정언명령이 현대 헌법의 중핵임을

⁵⁴ 이마누엘 칸트, 『법이론』(Rechtslehre, 1797): 『도덕형이상학』의 제1부로, 이성적 존재자들의 외적 자유가 공존하기 위한 법적 원리를 체계화함.

⁵⁵ 독일 연방헌법재판소 2006. 2. 15. 선고 결정 1BvR 357/05, BVerfGE 115, 118 (항공보안법 위헌확인).

증명하는 사례다. 법이 당신의 구체적인 고통을 무시하고 전체의 안녕을 위한 도구로 취급하려 할 때, 이 판결은 인격이 결코 시장의 가격으로 치환될 수 없는 절대적 존엄임을 우리에게 일깨워준다.

[법의 이면]

현대 행정 시스템과 법의 그물망 속에서 개인은 종종 하나의 '숫자'나 '사례'로 환원된다. 국가의 거대한 목적이나 사회 전체의 효율성을 위해 개인의 구체적인 고통이 묵살될 때, 우리는 법이 나를 인격체로 대우하는 것이 아니라 거대한 기계를 돌리기 위한 소모품이나 도구로 취급하고 있다는 서늘한 모욕감을 느낀다.

"법은 왜 나를 도구로 쓰는가?"

라는 질문은 효율성의 논리가 지배하는 세상에서 상처 입은 인간 존엄의 처절한 항변이다. 18세기 철학의 거성 이마누엘 칸트는 그의 『법이론』을 통해, 법이 결코 넘어서는 안 될 인격의 성역을 선언하며 인간을 수단이 아닌 목적으로 대우해야 한다는 준엄한 도덕적 명령을 법의 기초로 세웠다. 칸트에게 법은 단순히 사회 질서를 유지하기 위한 기술적 장치가 아니다. 그는 법의 근거를

인간의 이성과 자유에서 찾았다. 칸트 철학의 핵심인 정언명령⁵⁶은 법의 영역에서도 절대적인 힘을 발휘한다.

"너 자신이나 제삼자의 인격을 언제나 동시에 목적으로 대우하고, 결코 순전히 수단으로만 대우하지 않도록 행위하라"

는 그의 가르침은 법이 지향해야 할 종착지다. 만약 어떤 법이나 정책이 사회 전체의 이익을 증진한다는 명목으로 단 한 명의 무고한 개인을 희생시키거나 그의 자유를 도구화한다면, 그것은 법의 형태를 띠고 있을지언정 결코 정의로운 법이 될 수 없다. 인격은 시장의 가격을 매길 수 없는 절대적인 존엄을 갖기 때문이다.

칸트의 법치주의는 외적인 강제력을 인정하면서도, 그 강제가 각 개인의 자유가 타인의 자유와 공존할 수 있는 범위 내에서만 정당화되어야 한다고 보았다. 그는 국가가 개인의 행복을 대신 결정해주려는 '가부장적 통치'를 가장 큰 전제로 경계했다. 국가가 "이것이 당신에게 이롭다"며 개인의 선택권을 박탈하고 삶을 통제하려 드는 순간, 인간은 자신의 삶을 스스로 입법하는 주체성을 잃고 타자의 의지에 종속되는 도구로 전락하기 때문이다. 법의 진정한 역할은 개인을 가르치거나 이용하는 것이 아니라, 각자가 자신의 자유를 책임감 있게 행사할 수 있는 인격의 공간을 정교하게 보장해 주는 것이다.

⁵⁶ 정언명령(Categorical Imperative): 조건 없이 그 자체로 타당한 도덕적 명령. 칸트는 인간을 항상 목적으로 대우하라는 명령을 법의 최고 원리로 삼음.

오늘날 법이 당신의 의사를 무시하고 시스템의 효율만을 강조하며 당신을 도구화할 때, 우리는 칸트가 그어놓은 인격의 성역을 다시금 상기해야 한다.

법이 당신을 모른 척하는 이유는 그것이 당신을 고유한 목적으로서의 인간⁵⁷이 아닌 관리해야 할 대상으로만 바라보기 때문이다.

법은 결코 다수의 행복이라는 계산기 아래에서 개인의 가치를 저울질해서는 안 된다. 법이 당신의 존엄을 짓밟고 도구로 취급하려 할 때, 당신은 당신 자신이 그 자체로 목적임을 당당히 선언해야 한다. 법의 정당성은 통치자의 권위가 아니라, 가장 연약한 개인의 인격조차 결코 수단으로 삼지 않겠다는 도덕적 결벽증에서 비롯되기 때문이다.

⁵⁷ 목적 자체로서의 인간: 인간은 이성적 존재로서 타인의 의지에 의한 수단이 될 수 없으며, 그 자체로 절대적인 가치를 지닌다는 개념.

제18장. 평등한 사회에서 나는 왜 더 고립되는가?

알렉시 드 토크빌, 『아메리카의 민주주의』⁵⁸

다수의 온건한 독재와 보이지 않는 감옥 / 시민 결사체의 힘

[현실의 창] 디지털 대중의 침묵의 나선과 고립된 개인

오늘날 디지털 공간은 누구나 평등하게 의견을 개진할 수 있는 광장처럼 보이지만, 정작 그 이면에는 다수의 의견에서 벗어나는 순간 가해지는 무차별적인 비난과 사회적 매장이라는 보이지 않는 폭력이 존재한다. 특정 사안에 대해 압도적인 다수의 여론이 형성되면, 이와 다른 생각을 가진 개인들은 고립을 피하기 위해 스스로 입을 닫는 침묵의 나선 현상에 빠져든다. 이는 법적인 처벌보다 더 무서운 심리적 감옥으로 작용하며, 평등이 가져온 비슷한 생각의 압력이 개성을 말살하는 결과를 낳는다. 또한 알고리즘이 제공하는 안락한 정보의 울타리 안에서 개인은 오직 자신의 이익과 편향된 정보에만 침잠하며 타인과 진정으로 연결되지 못한 채 원자화된다. ‘평등한 사회인데 나는 왜 더 외로운가’라는 질문은, 국가라는 거대한 권력과 대중이라는 거대한 물결 앞에서

⁵⁸ 알렉시 드 토크빌, 『아메리카의 민주주의』 (De la démocratie en Amérique, 1835/1840): 미국의 민주주의 체제를 분석하여 현대 민주 사회의 특징과 위험성을 통찰한 고전.

홀로 남겨진 현대인이 느끼는 실존적 불안을 반영한다. 이러한 고립은 시민들이 스스로 사고하기를 멈추고 국가의 보살핌에만 의존하게 만듦으로써, 토크빌이 우려했던 온건한 독재가 우리 일상에 깊숙이 침투할 수 있는 토양을 제공한다.

[법의 이면]

현대 사회는 과거 어느 시대보다 평등한 권리를 구가하는 것처럼 보이지만, 역설적으로 개인은 그 어느 때보다 깊은 고립감과 무력감에 시달린다. 법적으로는 모두가 동등한 주권을 가졌음에도 불구하고, 거대한 대중의 물결 속에서 한 개인의 목소리는 형체도 없이 흩어지고 만다.

"평등한 사회인데 나는 왜 더 외로운가?"

라는 물음은 현대 민주주의가 가져온 '평등의 역설'에 대한 날카로운 비명이다. 19세기의 통찰력 있는 관찰자 알렉시 드 토크빌은 『아메리카의 민주주의』를 통해, 평등이 심화될수록 개인이 원자화되고 결국 '다수의 전제'⁵⁹라는 새로운 형태의 부드러운 독재에 굴복하게 되는 비극적 과정을 예견했다.

⁵⁹ 다수의 전제(Tyranny of the Majority): 민주주의에서 다수의 의사가 소수의 자유를 억압하고 여론의 압력을 통해 사고의 획일화를 강요하는 현상.

토크빌이 목도한 민주주의의 가장 큰 위협은 피 흘리는 폭정이 아니라, '온건한 독재'였다. 모든 이가 평등해진 사회에서 개인은 서로에게 무관심해지며, 오직 자신의 사적인 이익과 안락함에만 침잠하는 이기주의에 빠지기 쉽다. 이렇게 고립된 개인들은 국가라는 거대한 후견적 권력 앞에 무력한 존재가 된다. 국가는 시민들의 행복을 보장한다는 명목으로 그들의 일상을 촘촘하게 규제하며, 시민들은 스스로 사고하기를 멈춘 채 국가가 제공하는 안락한 사슬에 길들여진다. 법은 이제 탄압의 도구가 아니라, 개인을 끊임없이 보살피고 지도하면서 결국 그들의 야성을 거세하는 '보이지 않는 감옥'의 창살이 된다.

특히 토크빌은 '다수의 전제'가 지닌 심리적 압박에 주목했다. 군주제 아래에서의 독재는 육체를 구속할 뿐이었으나, 민주주의 아래에서의 독재는 영혼을 직접 공략한다. 다수의 의견과 다른 생각을 가진 소수는 법적인 처벌이 없더라도 사회적 냉대와 침묵의 강요 속에서 철저히 고립된다. 평등이 가져온 '비슷함'의 압력은 개성을 말살하고, 모두가 대중이라는 거대한 바다의 일렁임에 몸을 맡기게 만든다. 법이 당신의 고립을 모른 척하는 이유는, 법 자체가 이미 거대한 다수의 편에 서서 당신의 유별난 개성을 '부적응'이나 '일탈'로 규정하고 있기 때문이다.

오늘날 당신이 평등의 이름 아래 더 깊은 소외를 느낀다면, 그것은 당신이 국가라는 거대 기계 앞에 홀로 서 있기 때문이다. 토크빌은 이 고립의 감옥을 탈출할 유일한 열쇠로 '시민 결사체'의 힘을 제시했다.

홀로서는 무력한 개인이 공통의 목적을 위해 타인과 손을 잡고 연대할 때, 비로소 국가의 비대해진 권력을 견제하고 자신의 목소리를 법과 행정에 관철할 수 있다.

“법이 당신을 외면할 때, 당신은 고립된 방에서 나와 타인과 연결되어야 한다.”

민주주의의 진정한 생명력은 투표함 속의 종이 한 장이 아니라, 고립을 거부하고 광장으로 나선 시민들의 자발적인 결사 속에서 비로소 고동치기 때문이다.

제19장. 법은 왜 인간의 눈물에 응답하지 않는가?

한스 켈젠, 『순수법학』⁶⁰

도덕과 정치가 거세된 차가운 법의 이성 / 법의 피라미드와 논리적 완결성이 주는
비정한 안정

[현실의 창] 성실한 관리가 자행한 평범한 악의 법리, 악의 평범성

나치의 유대인 학살 계획을 실무적으로 집행했던 아돌프 아이히만은 전후 예루살렘 법정에서 자신은 결코 법을 어기지 않았다고 강변했다. 그는 국가의 실정법 체계 내에서 자신에게 주어진 직무를 성실히 수행했을 뿐이며, 법의 명령에 복종하는 것이 공직자의 최고 미덕이라 믿었다. 피해자들의 처절한 비명과 인륜적 고통 앞에서 그는 오직 상위 규범인 국가의 지침과 법적 절차의 완결성만을 따지는 비정한 이성을 보여주었다. 이는 법에서 정의나 도덕이라는 가치를 완전히 거세하고 오직 논리적 형식만을 추구했던 순수법학이, 자칫 인간의 영혼이 부재한 관료적 성실함과 결합하여 얼마나 거대한 비극을 초래할 수 있는지를 보여주는 사례다.⁶¹ 법이 당신의 억울함 앞에서 침묵하고 서류상의 미비점만을 지적할 때, 우리는 법이라는

⁶⁰ 한스 켈젠, 『순수법학』 (Reine Rechtslehre, 1934): 법을 도덕, 정치, 사회학 등 외적 요소와 분리하여 순수한 규범 체계로 정립하려 한 법실증주의의 고전.

⁶¹ 한나 아렌트, 『예루살렘의 아이히만』 (1963)

이름 아래 자행되는 이 비정한 관료적 평온함을 마주하게 된다. 법은 당신의 눈물을 닦아주는 손수건이 아니라, 때로는 인간의 존엄마저 기계적으로 처리해버리는 차가운 논리의 성벽이다.

[법의 이면]

억울한 일을 당해 법을 찾은 시민들이 가장 당혹스러워하는 지점은, 법이 자신의 '사정'이나 '눈물'에는 전혀 관심이 없어 보인다는 사실이다. 판결문은 구구절절한 인생의 비극을 건조한 법조문의 기호로 치환해버리고, 법관은 정의를 묻는 질문에 절차로 답한다.

"법은 왜 이토록 비정한가"

라는 탄식은 법이 인간의 따스한 도덕적 감수성과 결별했다는 배신감의 표현이다. 20세기 법실증주의의 거장 한스 켈젠은 그의 저작 『순수법학』을 통해 법에서 도덕과 정치, 이데올로기라는 '불순물'을 완전히 제거하고, 오직 법 그 자체의 논리적 완결성만을 추구하는 차가운 이성의 체계를 정립했다.

켈젠에게 법은 '무엇이 올바른가'를 묻는 가치의 영역이 아니라, '무엇이 법인가'를 규명하는 사실의 영역이다. 그는 법이 도덕이나 종교, 정치적 신념에 오염될 때 오히려 권력자의 자의적인 도구로 변질될 수 있다고 경고했다. 따라서 그는 법학에서 인간의 주관적인 감정이나 가치판단을 철저히 배제해야 한다고 주장했다. 그가 설계한

법의 세계는 마치 정교한 수학 공식처럼 빈틈없는 논리로 짜인 '법 단계설'의 피라미드다.⁶² 개별적인 법집행은 상위 법률에 근거해야 하고, 그 법률은 다시 헌법에, 그리고 헌법은 가상의 '근본규범'에 뿌리를 둔다. 이 비정한 피라미드 체제 안에서 법은 오직 법이기 때문에 집행될 뿐, 인간의 눈물에 응답할 의무를 갖지 않는다.

켈젠의 순수법학이 추구한 것은 법의 '비정한 안정'이다. 법이 도덕적 가치에 따라 수시로 변한다면 시민들은 법의 예측 가능성을 잃게 된다. 비록 차갑고 무미건조할지라도, 법이 정해진 절차와 논리에 따라 기계적으로 작동할 때 비로소 근대 국가는 정치적 격랑 속에서도 법치라는 최소한의 질서를 유지할 수 있다는 것이 그의 논리다.

법이 당신의 고통을 모른 척하는 이유는, 그것이 당신을 미워해서가 아니라 법이라는 시스템이 감정이라는 변수를 처리할 수 없도록 설계되었기 때문이다.

켈젠에게 정의란 법이 정해진 규칙대로 공정하게 적용되는 것, 그 이상도 이하도 아니었다. 오늘날 법이 당신의 억울함 앞에서 침묵하고 서류상의 미비점만을 지적할 때, 우리는 켈젠이 구축한 이 거대한 논리의 성벽을 마주하게 된다. 법은 당신의 눈물을 닦아주는 손수건이 아니라, 사회를 지탱하는 차가운 골조다. 법이 비정해질수록 사회의 체계는 공고해지지만, 그 안에서 살아가는

⁶² 법 단계설(Hierarchy of Norms): 법규범들 사이에는 상하 단계가 있으며, 하위 규범은 상위 규범으로부터 효력의 근거를 얻는다는 이론.

개인의 구체적인 삶은 소외될 수밖에 없는 모순에 직면한다. 법이 당신을 외면할 때, 그것은 법이 제 기능을 상실한 것이 아니라 오히려 가장 '순수하게' 작동하고 있다는 역설적인 신호일지 모른다. 우리가 법의 비정함을 이해해야 하는 이유는, 그 차가운 논리의 정체를 정확히 파악해야만 비로소 그 견고한 피라미드 틈새에 인간의 존엄을 불어넣을 방법을 찾을 수 있기 때문이다.

[결론] 법은 왜 당신을 모른 척하는가?

소외를 넘어선 주권의 재설계

인류 지성사의 거대한 흐름을 관통하는 고전을 통해 우리가 목도한 것은, 법이 인간을 지키기 위해 탄생했으나 역설적으로 인간으로부터 가장 멀리 도망쳐버린 비극의 역사였다. 함무라비의 석판에 새겨진 피의 복수부터 켈젠이 쌓아 올린 차가운 논리의 피라미드에 이르기까지, 법은 시대마다 그 옷을 갈아입으며 진화해왔다. 그러나 현대의 시민들이 느끼는 법은 여전히 닿을 수 없는 높은 성벽이며, 나의 고통을 외면하는 무심한 관조자에 가깝다. 이제 우리는 이 대장정을 마무리하며, 법이 왜 당신을 모른 척하는지에 대한 본질적인 답을 내놓아야 한다.

법이 당신에게서 멀어진 첫 번째 이유는 그것이 '기술적 장벽' 뒤로 자신을 은폐했기 때문이다. 고전 속의 법은 안티고네의 눈물이었고 소로우의 양심이었으며 페인의 상식이였다. 그러나 오늘날의 법은 고도의 전문성을 명분 삼아 평범한 시민은 결코 해독할 수 없는 기술적 격식과 난해한 절차 속으로 숨어버렸다. 이것은 결코 시민의 무지가 빚어낸 비극이 아니다. 법이 복잡한 논리와 정교한 절차라는 차가운 갑옷을 껴입는 과정에서, 인간의 날것 그대로의 고통을 수용할 수 있는 유연함을 상실했기 때문에 벌어진 시스템의 오류다. 켈젠이 설계한 법의 피라미드는 인간의 눈물을 닦아낼 도덕적 온기를

인위적으로 거세한 채, 오직 메마른 기호와 알고리즘으로만 작동하도록 설계되었다. 법이 당신을 모른 척하는 것이 아니라, 법의 시스템이 당신의 진심 어린 호소를 받아들일 공감의 안테나를 스스로 꺾어버린 것이다. 당신의 고통이 법의 언어로 번역되지 않는 것은 당신의 배움이 모자라서가 아니라, 현대 법이 인간의 삶을 온전히 담아내기에는 지나치게 좁고 딱딱한 틀로 변질되었기 때문이다.

두 번째 이유는 우리가 법을 위임된 권력의 소유물로 방치했기 때문이다. 홉스가 말한 생존의 계약이나 로크가 강조한 신뢰는 주권자인 시민이 잠시 맡겨둔 힘이었으나, 견제받지 않는 권력은 몽테스키외의 경고처럼 늘 끼리끼리 해 먹는 카르텔의 성벽을 쌓았다. 토크빌이 우려했던 '온건한 독재'는 평등이라는 이름 아래 우리를 고립시켰고, 국가는 우리를 목적으로 대우하라는 칸트의 명령 대신 관리해야 할 '도구'로 취급하기 시작했다. 우리가 법을 '주어지는 서비스'로 여기고 권리 위에 잠드는 순간, 법은 가장 먼저 우리를 잊고 권력의 편으로 돌아선다.

이제 소외를 넘어선 주권의 재설계가 필요하다. 법이 당신을 지켜주지 못할 때, 우리는 다시 예링의 투쟁을, 루소의 일반의지를, 그리고 푸시킨의 명예를 소환해야 한다. 법은 완성된 조각상이 아니라, 당신이 던진 현실의 고통을 재료 삼아 매일같이 다시 빚어내야 하는 미완의 과업이다. 법이 당신의 목소리를 모른 척한다면, 그것은 당신이 법의 다음 문장을 직접 써 내려가야 할 시간임을 알리는 역설적인 신호다.

이 책을 덮는 당신의 손에 남겨진 것은 19권의 낡은 지혜가 아니라, 당신의 삶을 법의 중심부로 밀어 넣을 수 있는 '주권자의 용기'여야 한다. 법은 결코 만능이 아니며 때로 비정하지만, 우리가 타인과 연대하고 부당함에 저항하며 자신의 존엄을 선언할 때 비로소 법전의 죽은 글자들은 당신을 지키는 뜨거운 방패로 부활할 것이다.

법이 멀리 있는 것이 아니라, 우리가 법의 주인임을 깨닫는 그 짧은 거리만큼의 여정이 남아있을 뿐이다.

당신이 법을 향해 걸어갈 때, 비로소 법은 당신을 마주 볼 것이다.

[에필로그]

법전의 침묵을 깨우는 당신의 투쟁을 위하여

이제 19권의 고전을 통해 법의 탄생과 타락, 그리고 투쟁의 역사를 모두 살펴보았다. 누군가는 이 방대한 사유의 끝에서 여전한 법의 비정함에 절망할지도 모른다. 켈젠의 논리는 여전히 견고하며, 토크빌이 경고한 고립은 더욱 깊어졌고, 예링이 외친 투쟁의 길은 여전히 고단해 보이기 때문이다.

하지만 고전들이 우리에게 남긴 마지막 메시지는 명확하다. 법은 완성된 신전이 아니라, 우리가 매일같이 벽돌을 쌓아 올려야 하는 미완의 집이라는 사실이다. 법이 당신의 고통을 모른 척하는 이유는, 그것이 스스로 진화하는 생명체가 아니라 우리가 불어넣는 양심의 숨결만큼만 움직이는 도구이기 때문이다. 당신이 법에 침묵을 허락하는 순간 법은 권력의 시종이 되지만, 당신이 그 불통의 성벽을 두드리는 순간 법은 비로소 당신을 지키는 방패로 부활한다.

필자는 이 책을 통해 독자들이 법의 언어를 이해하는 것을 넘어, 법의 오만을 꾸짖을 수 있는 용기를 얻기를 바랐다. 법이 당신을 도구로 취급할 때 칸트의 인격을 내세워 저항하고, 법이 다수의 횡포에 굴복할 때 소로우의 양심으로 불복종하며, 법이 실리의 계산기를 두드릴 때 예링의 기개로 권리를 쟁취해야 한다. 그것이 바로 우리가 19권의 고전으로부터 물려받은 주권자의 유산이다.

법은 결코 저절로 당신의 편이 되어주지 않는다. 법은 오직 자신의 권리를 위해 깨어 있는 자, 그 권리가 깃뺏힐 때 분노할 줄 아는 자, 그리고 그 분노를 논리적 투쟁으로 승화시키는 자의 곁에 머문다. 이제 책장을 덮고 당신의 일상으로 돌아가는 길에, 이 책이 당신의 손에 쥐여준 사유의 칼날이 무뎌지지 않기를 바란다.

“법이 당신을 모른 척할 때, 당신은 결코 혼자가 아니다.”

당신의 뒤에는 수천 년간 정의를 갈망하며 법의 성벽을 두드렸던 위대한 선각자들의 목소리가 함께하고 있다. 이제 당신이 그 목소리의 주인공이 될 차례다. 당신의 투쟁이 비로소 법의 침묵을 깨울 것이다.

법은 왜 나를 모른 척하는가 인류 고전이 말하는 법과 인간의 거리

지은이 | 유정주

발행일 | 2026년 4월 0일 1판 1쇄

발행인 | 유정주

발행처 | [PAI Lab] AI 에이전트 연구소

출판등록 | 2026년 4월 0일 (제00-000호)

주소 | (우: 00000) 000시 000구 000로 00

전화 | 010-6478-5329

이메일 | tyleryu1888@gmail.com

© 2026 유정주 (Yoo Jeong-zoo)

이 책의 저작권은 지은이에게 있습니다.

지은이와 발행처의 서면 동의 없는 무단 전재, 복제, 배포를 금합니다.

ISBN | 978-89-0000-00-0 값 | 30,000원